

著作權法及 CC 授權於 AI 時代的應用導引 - 以國家文化記憶庫收存策略為說明範例

v.20260928

群牧開源管理顧問有限公司 / 鈞理知識產權事務所 法制顧問

CC Taiwan Chapter Lead / CC 台灣計畫主持人、台灣開源法律網絡 OSLN.tw 共同創辦人

Legal Adviser @ Herding Open Source Management Consultants Ltd. & Gemly Int' l IPR Office

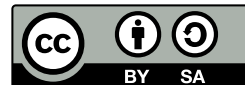
林誠夏 / Lucien Cheng-hsia Lin Email: lucien.cc@gmail.com

LinkedIn: <https://tw.linkedin.com/in/lucienchlin>

文化部國家文化記憶庫工作坊

2026.10.05 、 2026.10.06

本文件使用 SIL Open Font License v1.1 釋出之 Public Sans 及 思源黑體 字型，前者由 USWDS 發布，後者由 Adobe 、 Google 及其他合作夥伴協同發布；除所引第三方素材皆隨頁標註另有宣告者外，本簡報採 CC-BY-SA-3.0-TW+ 發布釋出。



lucien.cc@gmail.com

林誠夏 / Lucien C.H. Lin

本職：

- 1、**群牧**開源管理顧問有限公司 / **鈞理**知識產權事務所 法制顧問
- 2、**CC Taiwan** Chapter Lead、**台灣開源法律網絡** 共同創辦人
- 3、**究心公益**股份有限公司獨立董事

歷任與現任：

- 1、行政院、國發會、文化部、故宮博物院、考試院、銓敘部政府**資料開放諮詢小組**會議委員
- 2、臺北市政府公共參與組**市政顧問**

<http://tw.linkedin.com/in/lucienchlin>

政府資料開放授權條款

+

← → ↺ 🏠

🔒 https://data.gov.tw/license

120% ... 📄 🌐 🗂️ 📶

 政府資料開放平臺
DATA.GOV.TW

網站導覽

EN

客服小幫手

線上客服

會員登入

⋮

資料集 ▾

資料故事館 ▾

互動專區 ▾

消息專區 ▾

諮詢小組

授權條款

關於平臺 ▾

政府資料開放授權條款－第1版

中文

English

政府資料開放授權條款－第1版

中華民國104年7月27日訂定

為便利民眾共享及應用政府資料、促進及活化政府資料應用、結合民間創意提升政府資料品質及價值、優化政府服務品質，訂定本條款。

一、定義

(一)資料提供機關：指將職權範圍內取得或作成之各類電子資料，透過本條款釋出予公眾之政府機關（構）、公營事業機構、公立學校及行政法人。

(二)使用者：指依本條款規定取得開放資料，並對其利用之自然人、法人或團體，包括依本條款授權使用者再轉授權利用之人或團體。

(三)開放資料：指資料提供機關擁有完整著作財產權，或經授權得再轉授權第三人利用之資料，並以公開、可修改，且無不必要技術限制之格式提供者，包括但不限於下列著作：

1. 編輯著作：選擇、編排具有創作性，而可受著作權法保護之資料庫或其他結構化資料組合。
2. 素材：指開放資料集合物中，其他可受著作權法保護之獨立著作。

<https://data.gov.tw/license>

臺灣主權AI訓練語料庫 (Beta版)

關於語
料庫

申請須
知

語料資料集

授權條
款

合作夥
伴

登入/註冊

臺灣主權AI訓練語料授權條款-第1版

前言：

為促進以人為本的人工智慧（AI）研發與應用，增進公眾利益、提升在地文化價值，並促進自然語料的永續發展，特訂立本授權條款，以加速並提倡相關資料之流通。

一、名詞定義

1. **授權人**：指具備合法權利的個人或單位，依據本授權條款提供其所管理之語料資料予被授權人，以協助被授權人在被明確同意的基礎下，使用該等語料資料於人工智慧的訓練與學習。

<https://taic.moda.gov.tw/content/license>

標章、宣告與授權條款

圖示	種類	說明
	PDM	公眾領域標章 本標章所標示之作品，因年代久遠或特別規定而進入公眾領域，就著作權利方面，任何人皆可以任何方式、為任何目的使用。 閱讀PDM標章說明
	CC0	公眾領域貢獻宣告 本貢獻宣告允許在法律規定最大範圍內，拋棄與作品有關之所有著作權利，以將作品貢獻至公眾領域。若該拋棄因特定理由無法完全實踐，則原則上該宣告依最小變更原則，將作品轉採CC BY或其他更相近的授權模式提供利用。 閱讀CC0標章說明
	OGDL	政府資料開放授權 作品於著作權上，提供不限目的、時間、地域、範圍之利用，採非專屬、不可撤回、免授權金的方式實踐。然使用者須依原發布者指示，標示相關顯名資訊，並自行承擔使用責任。本授權與CC BY 4.0具單向相容性，原採政府資料開放授權條款提供之作品，後續得轉依CC BY 4.0授權的方式利用。 閱讀OGDL標章說明
	CC BY	姓名標示 本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作（包括商業性利用），惟使用時必須按照著作人或授權人所指定的方式，表彰其姓名。 閱讀CC BY標章說明
	CC BY-SA	姓名標示—相同方式分享 本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作（包括商業性利用）。若使用者修改該著作時，僅得依本授權條款或與本授權條款類似者來散布該衍生作品。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。 閱讀CC BY-SA標章說明
	CC BY-NC	姓名標示—非商業性 本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作，但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。 閱讀CC BY-NC標章說明



首頁 / 條款及宣告 / 條款及宣告

條款與宣告

列印 分享 11790

所有網站訪客均應遵守[網站使用條款](#)、[隱私權宣告](#)及[著作權爭議處理](#)。網站使用條款規範您得如何使用本網站上之詮釋資料及數位圖檔（影音）；隱私權宣告說明本網站如何處置向使用者收集的個人資料。

若您認為本網站呈現之資料、內容侵害您的著作權，請循著作權保護宣告向本網站提出通知，本網站將儘速處理。

國家文化記憶庫條款與宣告

01 網站使用條款

02 隱私權宣告

03 著作權爭議處理

發布日期：2022/10/14

異動日期：2026/09/07

數位發展部

重點政策 ▾

核心業務 ▾

公告訊息 ▲

- 行政公告

立法院三讀通過《人工智慧基本法》 構築我國AI創新與安全治理基石

立法院114年12月23日三讀通過《人工智慧基本法》，旨在促進以人為本之人工智慧研發與人工智慧產業發展，建構人工智慧安全應用環境，落實數位平權並保障人民基本權利。本法將確保技術應用符合社會倫理，維護國家文化價值及提升國際競爭力，奠立法制基礎。

行政院自113年著手規劃推動《人工智慧基本法》

<https://moda.gov.tw/press/press-releases/18316>

首頁 > 公告訊息 > 新聞發布 > 「促進資料創新利用發展條例」草案預告 數發部推動資料共享與AI發展

數位發展部

重點政策

核心業務

公告訊息

行政公告

「促進資料創新利用發展條例」草案預告 數發部推動資料共享與AI發展

為因應人工智慧（AI）等新興技術快速發展，且資料為AI訓練與應用不可或缺的角色，數位發展部近日提出「促進資料創新利用發展條例」草案，即日起至8月15日開放預告，誠摯邀請各界提供寶貴意見。本次草案旨在擴大資料開放與共享、促進資料再利用，並為我國在AI領域的發展提供法制支持。

資料是AI技術發展的核心資源，數發部成立以來，向來致力於推動政府資料開放及應用，建構多

<https://moda.gov.tw/press/press-releases/16790>

Open Source Software License

→ 開放源碼授權條款

Creative Commons License

→ 創用 CC 授權條款

Open Data License

→ 開放資料授權條款

開放授權實作的角度

探索文化平台及著作權的正確認知與

權利收納與應用的實例探討

大綱

- 一、著作權利歸屬與應用的原理原則
- 二、計畫獎勵作業要點 / 計畫補助作業要點
- 三、著作權在 AI 時代的應用導引

一、著作權利歸屬與應用的原理原則

1. 著作權的**基本架構**
2. **權利盤點**的原理原則
3. 國家文化記憶庫**上架原則與權利管理**

1. 著作權的基本架構

廣義的智慧財產權

商標權 **Trademark**

專利權 **Patent**

著作權 **Copyright**

積體電路布局、植物種苗、

營業秘密法

原民傳智權 **Traditional Intellectual Creation**

著作權 Copyright

是保護**創作表達成果**的法律

著作權是如何產生和歸屬的？

人為的獨特創意表達產生著作，就可以產生著作權！而基本上依著作權法的預設，創意由誰而生，該人便為該著作之著作人，享有其著作財產權與著作人格權。

著作權保護

客體很廣

語言 音樂 戲劇 舞蹈

美術 攝影 圖形 視聽

錄音 建築 電腦程式

其他

只要是人類的精神創作

詩、詞、書、畫

影音、多媒體

眼耳感知

五官欣賞

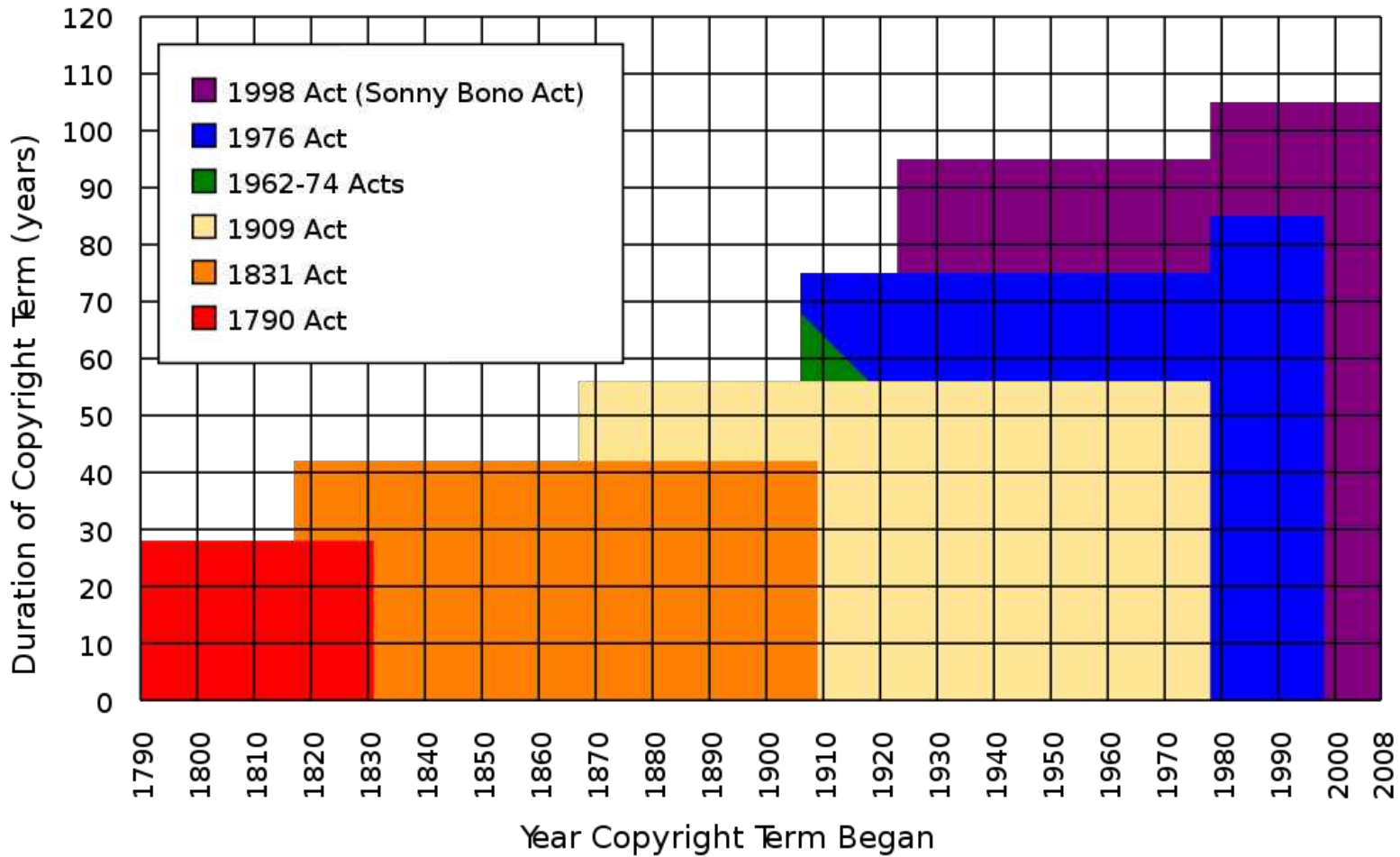
帶有創意的獨特人類精神的表達

文學、科學、藝術、學術範圍

都受到著作權法保護

著作權保護

時間很長



2008 © Tom Bell, "Extension of U.S. copyright term over time" @ wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Copyright_term.svg, CC BY-SA 3.0.

自然人著作

作者生命存續期間 + 50 年

(攝影、視聽、錄音及表演較短)

著作權法第 30 條：著作財產權，除本法另有規定外，存續於著作人之生存期間及其死亡後五十年。

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=30>

法人著作

作品**公開發表後 50 年**

(同自然人之**攝影、視聽、錄音及表演**)

著作權法第 33 條：法人為著作人之著作，其著作財產權存續至其著作公開發表後五十年。

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=33>

美國、德國、日本

自然人著作

作者**生命存續期間** + **70** 年

環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律：

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html

美國、德國、日本

法人著作

作品公開發表後 70 年

環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律：

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html

跨太平洋夥伴全面進步協定 - CPTPP

Comprehensive and Progressive

Agreement for Trans-Pacific

Partnership 1/3 vs 2/3

推定網路可及的素材

往往都受到著作保護

創作保護主義

作品於創作完成時自動取得著作權

利相關保護、毋須登記、毋須申請

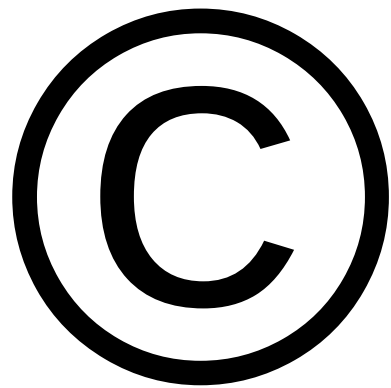
著作權法第 10 條 著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定。

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10>

重製、散布、出租、改作、公開口述、公開
播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公
開展示、再公開傳達；公开发表。

取得書籍後載入 NotebookLM 進行各項應用？

未經授權、內部使用或主張合理使用之抗辯。



All Rights Reserved

著作權利人保留所有權利

401. Notice of copyright: Visually perceptible copies:

<https://www.copyright.gov/title17/92chap4.html>

不論 © 標不標示

作者的著作權利都受到法律保護

書面或足資證明 的授權文件

著作權法第 36 條：<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=36>

著作財產權讓與之範圍依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未讓與。

著作權法第 37 條：<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=37>

著作財產權授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。

想拿別人的作品上網

想得到的授權都要拿到

涉及商用務必應要載明

2. 權利盤點的原理原則

取得物權 ≠ 取得著作授權

**藝術品的複製品，也受到著作
權保障嗎？**

1、物權 vs 著作權

2、藝術品的複製品，著作權上等同原作，其買受人（物權）得於著作權上用到何種程度，另依授權契約。

3、著作權法保障「**合法重製物**」被展示與原地轉賣的地位。

一百一十一年五月四日修正第 91、91-1、100、117 條條文、刪除第 98、98-1 條條文，施行日期由行政院定之。

法規類別：行政 > 經濟部 > 智慧財產權目

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 57 條

- 1 美術著作或攝影著作原件或**合法重製物**之所有人或經其同意之人，得公開展示該著作原件或合法重製物。
- 2 前項公開展示之人，為向參觀人解說著作，得於說明書內重製該著作。

回上方

合法重製物

^ v ☐ 強調全部 (A) ☐ 區分大小寫 (C) ☐ 符合變音符號 (I) ☐ 符合整個字 (W) 第 1 筆符合，共符合 2 筆

×

生效狀態：※本法規部分或全部條文尚未生效，最後生效日期：未定 [連結舊法規內容](#)
一百十一年五月四日修正第 91、91-1、100、117 條條文、刪除第 98、
98-1 條條文，施行日期由行政院定之。

法規類別：行政 > 經濟部 > 智慧財產權目

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 59-1 條

在中華民國管轄區域內取得著作原件或其[合法重製物](#)所有權之人，得以移轉所有權之方式散布之。

回上方

合法重製物

^ v ☐ 強調全部 (A) ☐ 區分大小寫 (C) ☐ 符合變音符號 (I) ☐ 符合整個字 (W) 第 1 筆符合，共符合 1 筆 已達頁尾，從 ×

生活 > 環遊世界

崩潰可愛！日本京王廣場飯店推「三麗鷗主題套房」，除了定番Kitty外，2019再推美樂蒂、雙子星主題房，三麗鷗迷立刻訂房去！

這麼可愛的房型，就決定今年底前飛一波東京住套房了啦！💕

BY HAREMI HUANG

PUBLISHED: 2019/06/03



著作權利簡式盤點

透過**關鍵指標**、建立**公務把關**能力

本來就不受著作權保護的客體

(1) 公眾領域 (**Public Domain**)

(2) 著作權法第 9 條。

(3) 著作權法第 3 條。

著作權法第 9 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=9>

著作權法第 3 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=3>



機器自動攝錄於 2014 年 5 月 10 日凌晨，權利沒有、悲情展示。

Taken by machine automatically in 2014.5.10, No Rights Desired.

The United States A x +

https://www.flickr.com/photos/whitehouse/479690 110% 搜尋

flickr 發掘 建立 購買 Pro 相片、人物或群組 登入 註冊



< >

☆ ↗ ↓

 The White House + 追蹤

The United States Air Force Academy Graduation Ceremony

President Donald J. Trump poses for a photo with some graduates

5,669 次檢視 16 人加入最愛 0 則留言 拍攝於 2019年5月30日 公共網域

<https://www.flickr.com/photos/whitehouse/47969062548/>

已逾著作權保護期限的客體

- (1) 公眾領域 (**Public Domain**)
- (2) 著作權法第 42 條：著作財產權因存續期間屆滿而消滅。
- (3) 著作權法第 43 條：著作財產權消滅之著作，除本法另有規定外，**任何人均得自由利用**。

著作權法第 42 條：<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=42>

著作權法第 43 條：<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=43>

74 年 7 月 10 日
創作保護之回溯

91 年 1 月 1 日
加入 WTO 互惠回溯

公眾領域

未確定

著作權保護

54 年 7 月 10 日
創作保護回溯但書
發行已滿 20 年

81 年 6 月 10 日
著作權保護期間延長
(之前原則上 30 年)

善用以下四項客體

- (1) 舊**新聞裡純粹述事**的部份（不涉及評論）
- (2) 洽政府單位取得**公文**（非政府出版本、僅公文）
- (3) **老照片**（拍攝完成 50 年未發表、或發表已達 50 年）
- (4) **傳統工藝品**

公眾領域

- 1、未為創作 (§ 3)
- 2、法律規定 (§ 9)
- 3、保護屆滿 (§ 30)

著作權法 § 3 : <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=3>

著作權法 § 9 : <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=9>

著作權法 § 30 : <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=30>

公眾領域標章

PDM ， **Public Domain Mark**

將不受著作權限制之作品以簡單、標準化的形式標示，使其
易於被他人發現並提供使用。

The United States A x Creative Commons x +

← → ↻ 🏠 <https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/> 110% 🔍 搜尋

Global Affiliate Network Search the Commons Contact f t e

creative commons | Share your work | Use & remix | What we do | Blog

Help us build a vibrant, collaborative global commons **Donate Now**

This page is available in the following languages:  English

Public Domain Mark 1.0

No Copyright

 This work has been **identified** as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights.

<https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/>

公眾領域貢獻宣告

CC0 / CC Zero / CC 零

權利人拋棄對著作的利益，以釋出到公眾領域，讓其他人可以不限任何目的地自由使用著作，從事創作、提升或再使用等行為，而不受著作權或是資料庫相關法律的限制。



Logo owned by The Coca-Cola Company for coke zero

Fair use at: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coke_Zero_cans.png

Creative Commons x +

← → ↻ 🏠 <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en> 110% 🔍 搜尋

Global Affiliate Network | 🔍 Search the Commons | Contact | [f](#) [t](#) [e](#)

creativecommons | [Share your work](#) | [Use & remix](#) | [What we do](#) | [Blog](#)

Help us build a vibrant, collaborative global commons [Donate Now](#)

This page is available in the following languages: [English](#)



CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human-readable summary of the [Legal Code \(read the full text\)](#). [Disclaimer](#)

<https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en>

3. 國家文化記憶庫

上架原則與權利管理

著作權利的認定及歸屬

原則：創意由誰而生、著作人即為何人

長雇：受雇人為著作人、雇用人享有著作財產權

短聘：受聘人為著作人且享有著作財產權，出資人「得」利用；

契約另行約定從其約定！

著作權法第 11 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=11>

著作權法第 12 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=12>

著作權法 第 11 條

- 1.受雇人於**職務上完成之著作**，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。
- 2.依前項規定，以受雇人為著作人者，其**著作財產權歸雇用人享有**。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定。
- 3.前二項所稱受雇人，**包括公務員**。

受任成果**著作人**約定書

本人受 _____ 委任，協助 _____ 「 _____ 」 （契約編號 _____ ）相關工作之執行，同意由本人參與相關工作之成果，其受有著作權利保護之範圍，於著作完成時**約定以委任人為著作人，並由委任人取得成果相關之著作財產權及著作人格權。**

此致

受任人（簽字 / 用印）：

身份證字號**任連續五碼或統一編號全碼**：

連絡電話或電郵資訊：

地址：

紀元 __ 年 __ 月 __ 日

著作權利讓與聲明書

_____ 為履行與 _____ 「 _____ 」 締立之勞務採購契約（契約編號 _____ ），聲明本案由本人所聘用人員完成之著作，其受有著作權利保護之範圍，已於著作完成時指定本人為著作人（如本聲明書附件），而由本人擁有其著作財產權及著作人格權，本人透過本聲明書，於法律容許之範圍內，將相關所有著作權利讓與予 _____ ，並明白允諾其後該等著作之利用，本人將不對 _____ 及經 _____ 授權使用之人主張著作人格權。

此致

聲明人（簽字 / 用印）：

負責人（簽字 / 用印）：

地址：

紀元 __ 年 __ 月 __ 日

著作權利的轉讓及授權

著作財產權可以轉讓、授權；

著作人格權一身專屬不可讓渡。

轉讓、專屬授權、非專屬授權

Copyright assignment / exclusive license/ non-exclusive license

賣斷、擬制賣斷定期返回、平行多線的授權關係

著作權法第 36 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=36>

著作權法第 37 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=37>

決定**作者** → **著作財產權**、**著作人**

格權歸於作者 → **著作財產**可事後

移轉、**著作人格**一身繫屬

然依著作權法 §11、§12 相關事務得透過**事前契約約定**

著作權財產權

和著作人格權？

重製、散布、出租、改作、公開口述、公開
播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公
開展示、再公開傳達；公开发表。

1、著作**財產權**，能化約財產利益的權利態樣。→**損害賠償**（所受損失、所失利益）。

2、著作**人格權**：(1) 公開發表 (2) 姓名表示 (3) 禁止不當修改 → 作者要求「**被尊重**」的地位。→ **精神慰撫金**

何謂**著作權讓與**、**專屬授權**、**非**

專屬授權？

著作財產權的讓與，從物權的類
比，即近似賣斷。

專屬授權，於類比上，即為劃定
期間的賣斷，然屆期著作財產權
利會返回原權利人。

非專屬授權，平行、同時發生的
授權關係，如何實踐**有賴授權契**
約的細項規劃。

攝影技師拍人像

該照片的著作權歸誰？



PDM at: <https://flic.kr/p/2itg5Vf>

著作權歸攝影師

人格肖像仍屬被拍攝者

臺灣高等法院 96 年度重上字第 323 號民事判決

<http://judicial.ronny.tw/TPH/V/96/%E9%87%8D%E4%B8%8A/323>

肖像為個人形象及個性之表現，所謂肖像權，係個人對其肖像是否公開之自主權利，即以自己肖像之利益為內容之權利，屬重要之人格法益之一種。又肖像權與其他人格權不同，**肖像之使用，若用於商業上，亦具財產權之性質**，得發揮其經濟上之利益與價值，此於知名之影藝人員、運動員尤然。故未經他人同意，就其肖像為攝影、寫生、非以幽默為目的之漫畫陳列、複製，或以肖像作營業廣告，均構成對肖像權之侵害。肖像權因受他人故意或過失不法之侵害，且情節重大者，受侵害者，亦得依民法第 195 條第 1 項前段請求侵權行為人，賠償其非財產上之損害賠償。

人格權（肖像權）的相關原則

- 1、一身專屬不可分割**
- 2、公開攝錄、求真求實、非污損**
- 3、非公開攝錄取得為其曝光的同意或允許**

作品內含他人肖像或識別

- 0、被攝錄之人是否已經死亡？
- 1、攝錄時已經肖像當事人同意→可於原告知目的範圍內使用
- 2、**公開**場合所攝錄→得以**不污辱他人肖像與人格方式**進行利用
- 3、非於公開場合攝錄→宜**另詢當事人之意願**進行後續處理
- 4、使用目的為商業宣傳→**廣告、背書**等行為必須得到肖像當事人明示同意

個人資料保護法第 9 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=I0050021&flno=9>

個人資料保護法施行細則第 13 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=I0050022&flno=13>

二、計畫獎勵作業要點 / 計畫補助作業要點

1. 《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》導讀
2. 何謂 CC 授權及其應用
3. 國家文化記憶庫權利標示之分析與詳解



文化部青年村落文化行動計畫獎勵作業要點

中華民國 108 年 8 月 8 日文源字第 10820303231 號令訂定發布

中華民國 109 年 8 月 25 日文源字第 10920388012 號令修正

中華民國 110 年 8 月 23 日文源字第 11020320642 號令修正

中華民國 112 年 8 月 21 日文源字第 11220322312 號令修正

中華民國 112 年 11 月 27 日文源字第 11220482432 號令修正

中華民國 113 年 8 月 6 日文源字第 11320317962 號令修正

中華民國 114 年 8 月 29 日文源字第 11420364742 號令修正

- 一、文化部（以下簡稱本部）為賦權青年因應社會、產業及人口結構的變遷，運用社會創新力量，掌握社區營造、在地知識與文化轉譯，鼓勵連結社群與國外資源共同協力，提出解決社區及社群公共議題之行動計畫，以友善地方創生環境、厚植地方多元文化能量、營造協力共好社會及永續國家發



九、著作財產權：

- (一) 獲獎者同意其於執行本計畫所產生之成果資料，如成果報告書、照片、影視音資料（包含影像紀錄、微電影、音樂相關創作、紀錄片等）、相關出版品（如雜誌、社區報、文史調查、繪本、筆記書等）、文宣資料、劇本、文字圖說紀錄、調查報告、詮釋資料及其他相關成果等之著作財產權，非專屬、無償授權本部及本部授權之人基於非營利目的為不限時間、地域、次數及方式之利用，以推廣及宣傳行銷成果。
- (二) 本部及本部授權之人利用本計畫成果時，除著作人明示不具名外，應以適當方式表示著作人姓名或名稱。「文化藝術工作者及事業著作權保障辦法」第四條關於著作人格權規定，依著作利用之目的及方法，於表示顯有困難，或不違反社會使用慣例者，得省略著作人之姓名或名稱。
- (三) 為提升公眾近用效益，並展現獲獎計畫所產生之效能，本部將輔導獲獎者，自行著錄、校對和補充計畫內，具故事性或文化性之一至三筆素材，於本部國家文化記憶庫或相關網站開放呈現；上開素材之詮釋資料（不含預覽縮圖）以創用 CC「姓名標示」3.0 臺灣及其後版本(CC BY 3.0 TW+)對外釋出，而詮釋資料之預覽縮圖及原始數位物件(digital object)則以創用 CC「姓名標示-非商業性」3.0 臺灣及其後版本(CC BY-NC 3.0 TW+)或較其更為開放之授權條款對外釋出，另並需同步上傳相關著作權授權同意書或授權證明文件。

十、其他注意事項：



1



2



3



4



文化部原住民村落文化發展計畫補助作業要點

中華民國一百零六年五月十二日文源字第 10620152342 號令訂定發布

中華民國一百零七年二月二十七日文源字第 10720053192 號令修正

中華民國一百零七年八月八日文源字第 10720280532 號令修正

中華民國一百零八年四月二日文源字第 10820101301 號令修正

中華民國一百零九年九月十四日文源字第 10920423912 號令修正

中華民國一百一零年九月八日文源字第 11020362582 號令修正

中華民國一百一十一年四月八日文源字第 11120129192 號令修正

中華民國一百一十一年八月二日文源字第 11120317152 號令修正

中華民國一百一十一年八月十五日文源字第 11120339462 號令修正

中華民國一百一十二年八月十七日文源字第 11220331922 號令修正

中華民國一百一十二年十一月十日文源字第 11220453322 號令修正

中華民國一百一十四年七月十七日文源字第 11420290642 號令修正

中華民國一百一十五年八月七日文源字第 11520318982 號令修正

一、文化部（以下簡稱本部）為落實多元平權，促進文化多樣發展，賦權臺灣各原住民族群因應族群文化發展之在地議題，結合青年，體現自發行動，



十一、著作權之規範：

- (一)受補助單位同意其於執行本計畫所產生之成果資料，如成果報告書、照片、影音資料(包含影像紀錄、微電影、音樂相關創作、紀錄片等)、相關出版品(如雜誌、社區報、文史調查、繪本、筆記書等)、文宣資料、劇本、文字圖說紀錄、調查報告、詮釋資料及其他相關成果等之著作財產權，非專屬、無償授權本部及本部授權之人基於非營利目的為不限時間、地域、次數及方式之利用，以推廣及宣傳行銷成果。
- (二)本部及本部授權之人利用本計畫成果時，除著作人明示不具名外，應以適當方式表示著作人姓名或名稱。「文化藝術工作者及事業著作權保障辦法」第四條關於著作人格權規定，依著作利用之目的及方法，於表示顯有困難，或不違反社會使用慣例者，得省略著作人之姓名或名稱。
- (三)為擴大公眾近用效益，受補助單位於執行本計畫所產生之成果資料，由受補助單位自行著錄、校對及補充修正，並決定授權範圍及方式，於本部國家文化記憶庫平臺或相關網站釋出；成果資料創作所運用的原始素材內容，受補助單位得依實際擁有之著作財產權或取得之授權，自行上傳本部國家文化記憶庫平臺或相關網站，決定可利用的權利狀態。
- (四)詮釋資料：為配合行政院開放資料政策，受補助單位同意將其成果資料之詮釋資料(metadata)自行著錄、校對與補充修正，須以「政府資料開放授權條款-第一版」(ODGL1.0)於本部國家文化記憶庫平臺及其他相關平臺等釋出，提供公眾進行利用；但著作人同意拋棄其著作財產權者，得將其著作採「CC01.0 通用公眾領域貢獻宣告」之方式提供予公眾。

文化部青年村落文化行動計畫獎勵作業要點

中華民國 114 年 8 月 29 日 文源字第 11420364742 號令修正

九、著作財產權：

- (一) 成果報告書相關成果等之著作財產權，非專屬、無償授權本部及本部授權之人基於**非營利目的**為不限時間、地域、次數及方式之利用，以**推廣及宣傳**行銷成果。
- (二) 應以適當方式表示著作人姓名或名稱或依《**文化藝術工作者及事業著作權保障辦法**》，於表示顯有困難，或不違反社會使用慣例者，省略著作人之姓名或名稱。
- (三) 一至三筆素材，於本部國家文化記憶庫或相關網站開放呈現；**詮釋資料 -CC-BY-3.0-TW+**，預覽縮圖、**數位物件 -CC-BY-NC-3.0-TW+** 或更開放選項。

文化部原住民村落文化發展計畫補助作業要點

中華民國一百一十五年八月七日文源字第 11520318982 號令修正

十一、著作權之規範：

(一) 成果報告書**相關成果等之著作財產權**，**非專屬、無償授權本部及本部授權之人基於非營利目的**為不限時間、地域、次數及方式之利用，以**推廣及宣傳**行銷成果。

(二) 應以適當方式表示著作人姓名或名稱或依《**文化藝術工作者及事業著作權保障辦法**》，於表示顯有困難，或不違反社會使用慣例者，省略著作人之姓名或名稱。

(三) **數位物件**，於本部國家文化記憶庫平臺釋出，**自行上傳本部國家文化記憶庫平臺**，決定可利用的權利狀態。

(四) **詮釋資料**，於本部國家文化記憶庫平臺及其他相關平臺等釋出：**ODGL-Taiwan-1.0**或**CC0-1.0**。

獎勵作業要點 / 補助作業要點

1. 雙重授權之對文化部 - 報告成果

- (1) 非專屬授權給文化部、僅限制非商業性，文化部也可以再給其他組織，但一樣**非商業**。
- (2) 依循《**文化藝術工作者及事業著作權保障辦法**》的建議模式來尊重原作者。

2. 雙重授權之對公眾 - 相當數量素材另行透過國文庫或其他開放平台非專屬授給公眾！

- (1) **青村**獎勵作業：詮釋資料 -**CC-BY-3.0-TW+** ；數位物件 -**CC-BY-NC-3.0-TW+** 或更開放選項。
- (2) **原村**補助作業：詮釋資料 -**ODGL-Taiwan-1.0** 或 **CC0-1.0** ；數位物件 - **所有國文庫平台可選項**。
目。

1. 《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》導讀



關於本部 ▾

新聞與公告 ▾

業務說明 ▾

政府資訊公開 ▾

文化法規 ▾

便民服務 ▾

藝文機關 ▾

性別平等 ▾



::: 回首頁 部長信箱 無障礙服務 網站導覽 兒童版 Language ▾ f 圖示 訊

字級 小 中 大 分享 f 圖示 圖示 圖示 圖示 圖示

文化藝術工作者及事業著作權保障辦法

🕒 2021-10-05

中華民國110年10月5日文化部文秘字第11030303682號令、經濟部經智字第11004605030號令會銜訂定發布全文

第一章 總則

第一條 本辦法依文化藝術獎助及促進條例第十四條第二項規定訂定之。

第二條 政府機關（構）、公立學校、公營事業（以下併稱機關）及政府捐助設立之財團法人、行政法人（以下併稱法人）辦理文化藝術事務之藝文採購、補助或徵件，其有關文化藝術工作者及事業之著作權保障，除其他法規有特別規定者外，適用本辦法。

第三條 本辦法用詞，定義如下：

- 一、 藝文採購：指機關或法人辦理文化藝術採購辦法第三條第一項所稱之勞務、財物採購。
- 二、 藝文補助：指機關或法人以獎助、捐助、捐贈或以其他類似方式動支經費，對文化藝術工作者或事業，提供與文化藝術事務之創作、發展及推廣有關之給付。
- 三、 藝文徵件：指機關或法人針對文化藝術之目的，以公開方式通知公眾投件，並對經評定其投件達一定標準或條件之參與者給予獎勵之行為。

第四條 機關或法人辦理藝文採購、補助或徵件，應保障著作人之著作人格權。

機關或法人辦理藝文採購、補助或徵件之成果，如尚未公開發表者，機關或法人得依個案性質及利用之需要，約定適當之公開發表內容及方式。

機關或法人利用藝文採購、補助或徵件之成果，除著作人明示不具名外，應表示著作人之姓名或名稱。但有下列情形之一者，不在此限：

- 一、 約定以適當方式簡化著作人之姓名或名稱。

https://www.moc.gov.tw/information_314_137219.html

文化藝術工作者及事業著作權保障辦法

中華民國 110 年 10 月 5 日文化部文秘字第 11030303682 號令、經濟部經智字第 11004605030 號令會銜訂定發布全文

- 1、藝文採購、藝文補助、藝文徵件，皆含攝之；
- 2、藝文活動，著作財產權以取得**非專屬授權為原則**，取得專屬授權、或取得讓與為例外；
- 3、**保障原作者著作人格權**，應標示其姓名或名稱，例外時方得約定以簡化方式處理，或於不違反社會慣例時省略。

不要輕易轉讓您的著作權利！-以文化部《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》為說明範例

2021-11-27

文：林誠夏(Lucien Cheng-hsia Lin)，CC0-1.0。

“If you are good at something, never do it for free.”（如果你做某件事非常擅長，絕不要免費提供這項服務。）這是知名娛樂電影黑暗騎士(The Dark Knight)裡小丑這個角色所傳達的經典橋段。以此為引，「**如果您珍惜您的作品，絕不要漫無目的地就轉讓它。**」(If you do cherish your work of authorship, never surrender it to others without purpose.)因為取得相關權利的收受人，不一定能再妥善發揮該作品的價值，當該作品後續有進一步討論、修改、更新的需求時，收受人亦未必能作出比原作者更好的闡釋與調整。然而，若著作權利已經完成轉讓，基本上就該作品而言，原來的作者，亦沒有地位能再進行任何使用、收益、處分，或授權給其他更具利用潛質的第三人，而可能讓作品，邁入漸漸凋零失去價值的命運。

國文庫2.0-CC授權法律諮詢及授權推廣計畫的處理方式

舉例來說，當財團法人資訊工業策進會（資策會），因承接國立臺灣歷史博物館（臺史博）

2. 何謂 CC 授權及其應用



Some Rights Reserved

著作權人保留部份權利

公眾授權條款

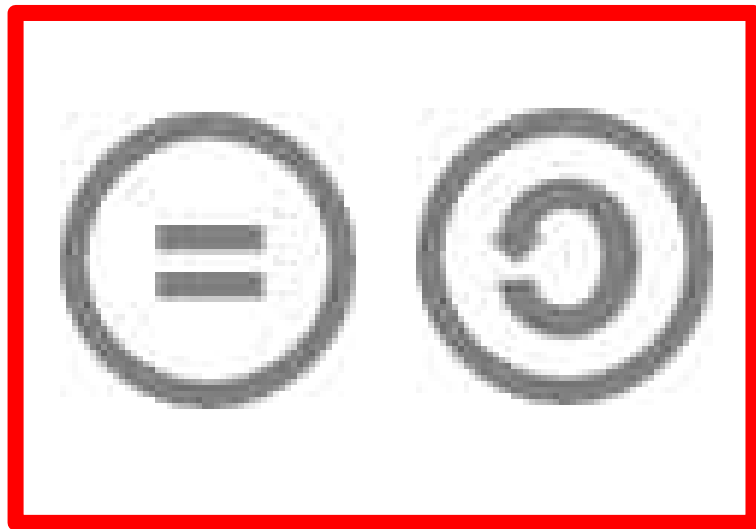
General Public License

- 1、對公眾皆可適用、永久有效
- 2、規則一致、條件一致
- 3、原則上沒有增刪修改異動相關內容的機會

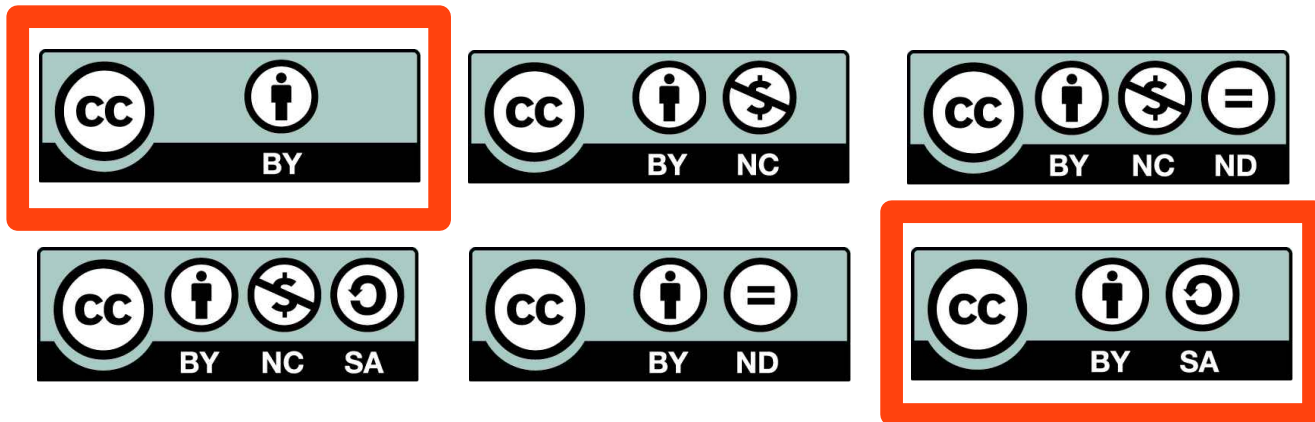
CC 授權條款 / 放話條款

我的創作可以借你抄、給你用，但是你必須按照我預先設定的遊戲規則。

CC 四大元素



CC 六套組合





來自澳洲的創用 CC 動畫：<http://creativecommons.tw/downloads/486>



CC BY

姓名標示 / Attribution

依原作者指定或依要項標示必要的出處與**顯名聲明**

姓名標示

→ 原作者指定的標示資訊

或

→ CC 授權條款明定三要素

姓名標示原則三要素

1 、人是誰？

2 、物叫什麼？

3 、授權標章是哪一個組合？

姓名標示原則三要素

- 1 、原作的作者姓名、筆名或其相關的帳號名稱
- 2 、原作品名稱與出處指示
- 3 、原作者選用的 CC 授權條款名稱與索引 (URI)



CC NC

非商業性 / Non-commercial

素材不得被用於金錢的換取或其他商業營利行為

「非商業性」指並非主要為了或直接關於商業利益或金錢報酬。為本公眾授權條款之目的，藉著數位檔案分享或其他相似方法，將本授權素材用來交換其他受著作權及相似權利保護的素材是非商業性，但前提是此交換無關金錢報酬的給付。

NonCommercial means not primarily intended for or directed towards commercial advantage or monetary compensation. For purposes of this Public License, the exchange of the Licensed Material for other material subject to Copyright and Similar Rights by digital file-sharing or similar means is NonCommercial provided there is no payment of monetary compensation in connection with the exchange.

Defining Noncommercial x Defining_Noncommercial x +

https://creativecommons.org/2009/09/14/defining-noncommercial-report-published/ 90% 搜尋

Creative Commons > Blog > Education / OER > Defining Noncommercial report published

Defining Noncommercial report published

 **mike**
September 14, 2009

Almost one year ago we [launched](#) a study of how people understand “noncommercial use.” The study, generously supported by [The Andrew W. Mellon Foundation](#), included in-depth interviews and two waves of in-person and online [focus groups](#) and online questionnaires. The last included a random sample of U.S. (geographic restriction mandated by resource constraints) internet users and in an extended form, [open questionnaires](#) promoted via this blog (called “CC Friends & Family” in the report).

Today, we’re publishing the [Defining Noncommercial study report and raw data](#), released under a [CC Attribution license](#) and [CC0 public domain waiver](#) respectively — yes, this report on “noncommercial” may unambiguously be used for commercial purposes. Also see today’s [press release](#).

 The study was conducted by [Netpop Research](#) under advisement from academics and a working group consisting of several [CC jurisdiction project members](#) as well as CC staff and board members.



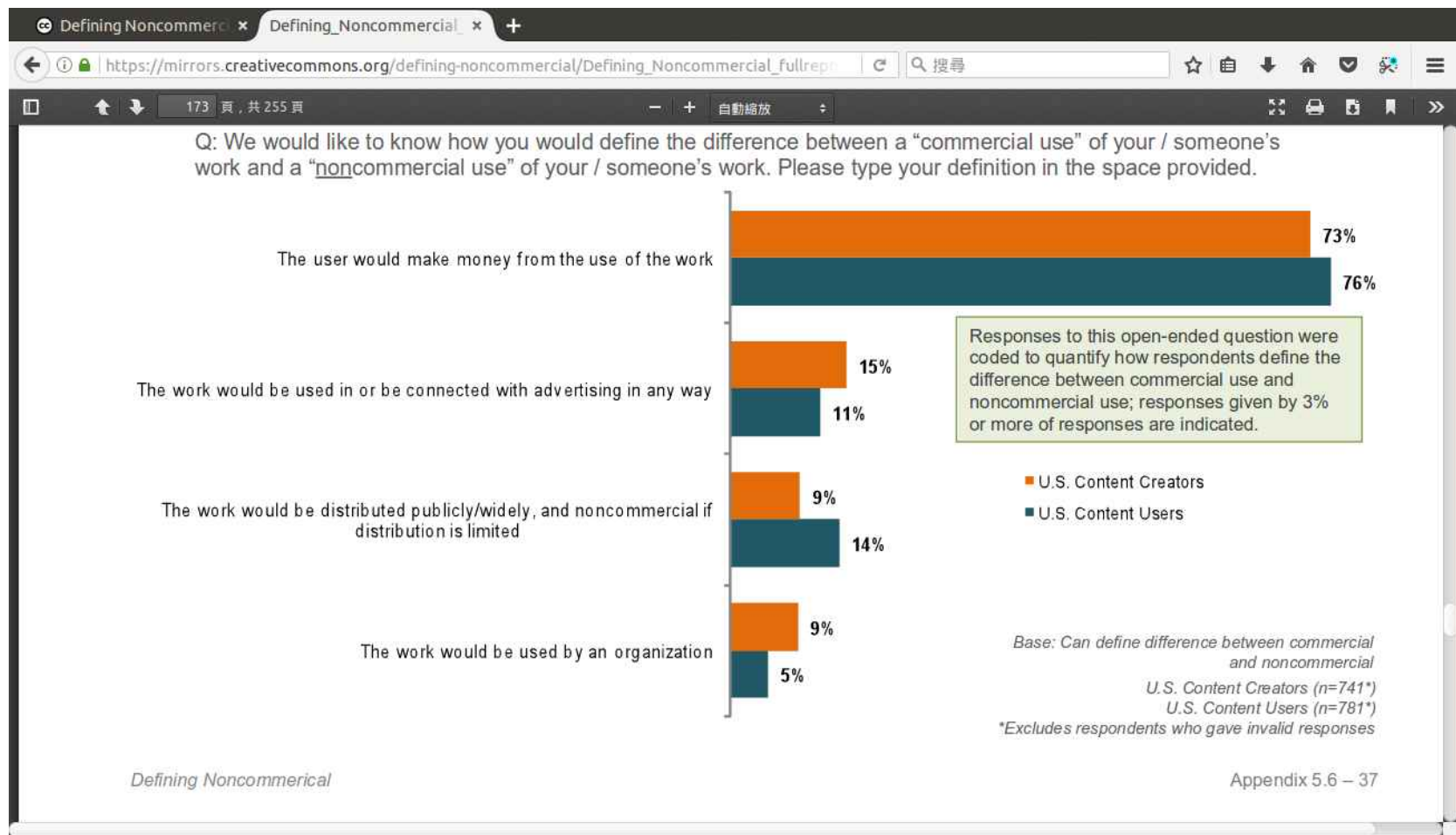


Recent Posts

- ▶ [Open Innovation in Education Study: Concepts and Business Models](#)
- ▶ [“No tool is better than the people”: CC artists in conversation on Collaboration, Community, and the Commons](#)
- ▶ [Open In Order To...Fulfill Our Vision for Universal Access to Research and Education](#)

2009 © Creative Commons, "Best practices for attribution", CC BY 4.0 at:

<https://creativecommons.org/2009/09/14/defining-noncommercial-report-published/>



2009 © Creative Commons, "Best practices for attribution", CC BY 4.0 at:

<https://creativecommons.org/2009/09/14/defining-noncommercial-report-published/>

非商業性範圍認知要點

- 1 、無論如何交流互換、最終**利益不能變現**
- 2 、散布與收益**無對價關係**
- 3 、**有疑慮時避免使用**

2022-05-28

文：林誠夏(Lucien Cheng-hsia Lin)，CC0-1.0。

在開源軟體的世界裡，只要是符合開放源碼促進會-[開源定義\(Open Source Definition, OSD\)](#)的授權條款，皆容許商業應用，然而在CC授權的領域，涉及的發布情境更為多元，包括詩、詞、書、畫、影音、多媒體，而非僅就軟體程式的應用來發想，所以CC領域有了非商業性元素(non-commercial element)的存在。那麼就CC-NC元素，應如何正確的認識、應用、尊重？以及放置在實務情境下，相關份際應如何被客觀分析與判斷？是本文試著進行回應與說明的要點。簡單來說，任何CC素材帶有NC元素者，皆不得被用於金錢利益的套取，只要利用行為的短期交換或長期營運的結果，是要套取金錢利益，便不在CC-NC元素容許的範圍之內，而建議應另洽該CC素材的原作者，額外取得能於商業情境下使用的平行授權。

什麼是CC-NC-非商業性？

CC非商業性(NonCommercial)在定義上指的是「並非主要為了或直接關於商業利益或金錢報酬-所為之利用行為或利用情境」(NonCommercial means not primarily intended for or directed towards commercial advantage or monetary compensation)。然而什麼是「主要(primarily)」？



CC ND

禁止改作 / No derivatives

作品在被利用過程中的原創作內涵不能被改變

等號 = 禁止改作

1 、 1 = 1

2 、 2 = 2

3 、不能變動原作品創作內涵

禁止**改作**、但容許**編輯**！

編輯 ≠ 改作

- 1 、所有 CC 授權的素材**都容許編輯**
- 2 、編輯與改作的最大差異在於**創作內涵**是不是被**改變**了

編輯 vs 改作

- 1 、見山是山、見水是水
- 2 、見山不是山、見水不是水（ 改作關係 ）
- 3 、見山仍是山、見水仍是水（ 編輯關係 ）

著作權法 第 6 條，改作：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=6>

著作權法 第 7 條，編輯：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=7>

只要創作內涵被變動，創作的

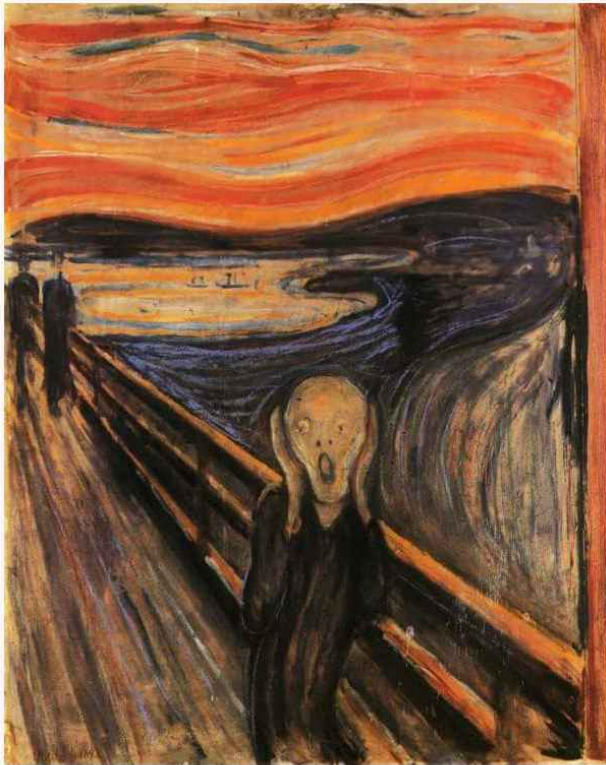
表達不同，那就是改作行

為。

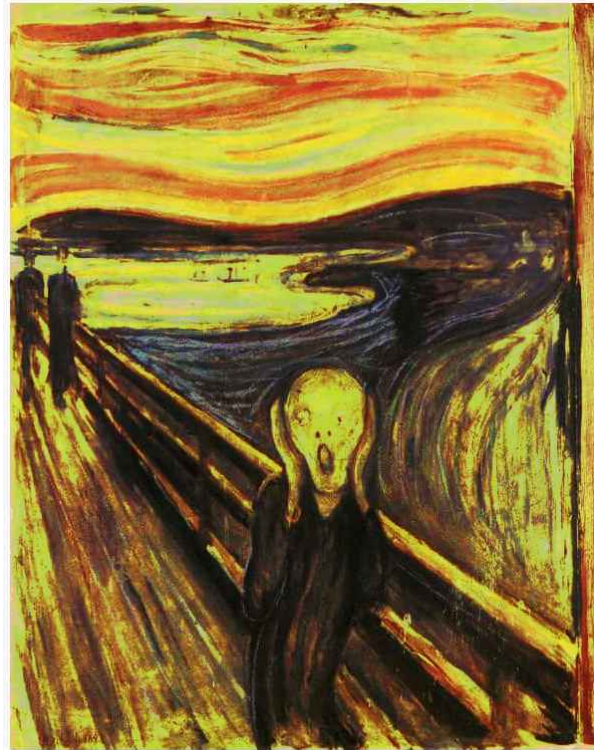


CC0 by Lucien C.H. Lin(林誠夏), the Mosaik picture is made by Linux version of "Foto-Mosaik-Edda".

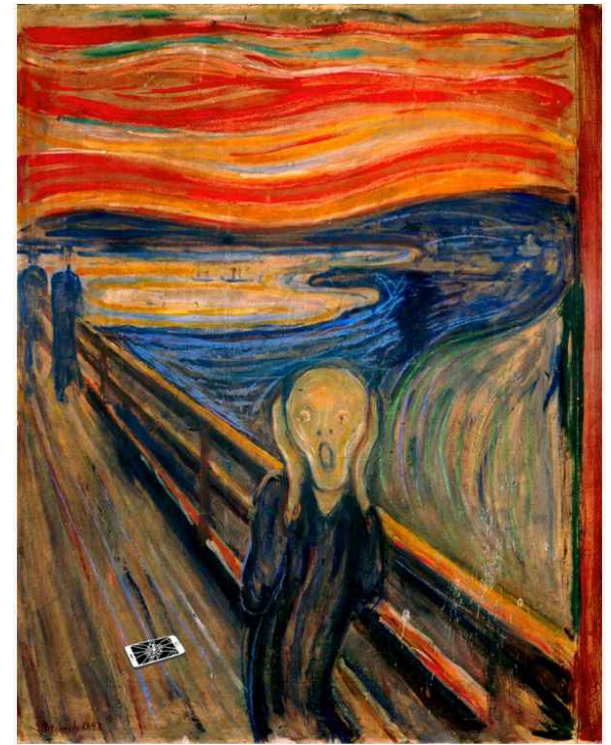
The Standard Version of "Foto-Mosaik-Edda" can be downloaded and used for free at: <http://www.fmedda.com/en/download>



The Scream, 1893 by Edvard Munch



The Scream, 1893 by Edvard Munch



Based on : The scream by Edvard Munch (1893).
ART X-SMART Project by Kim Dong-Yun, 2013.
<https://artxsmart.tumblr.com/post/56080453891/the-scream-by-edvard-munch-1893>

The ones on the left two, Public Domain at: <https://www.edvardmunch.org/>

The one on the right one, Fair Use at: <https://i.pinimg.com/originals/f1/64/32/f1643293e8ed619f41077558f64d1f05.jpg>

禁止改作 = 禁止產生衍生作品

- 1 、產生**新的表達**才是改作
- 2 、**單純儲存格式轉換**、不是改作
- 3 、**單純播放秒數縮短**、不是改作

著作權法第 6 條：<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=6>

就原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之。

衍生著作之保護，對原著作之著作權不生影響。

CC SA



相同方式分享 / Share alike

不論是否改作、**後續作品都必須依完全一致的授權方
式被利用**

Copyleft



著佐權 / 版權向左

無論作品如何被改作或散布，都必須**依照同一個授權規則**來散布與利用。

相同方式分享

- 1、相同授權方式分享
- 2、請你和我這樣說、請你和我這樣做。
- 3、我的作品授權給你，但你不論改或不改，後續的作品都必須採用一樣的授權方式分享給其他人。

CC 授權建立信任

因為授權模式全球相通



2022 CC0 by Ramus Lin & Lucien Lin

手把手圖表說明CC授權素材的二創處理

2021-11-27

圖、文：林誠夏(Lucien Cheng-hsia Lin)，CC0-1.0。

前言

「封存的文化不是文化，文化要在流通再創才能續存，也才有機會得到源遠流長。」這也是為何國家文化記憶庫，要在過去數位典藏的基礎上，另行導入開放資料OGDL-Taiwan-1.0授權，以及CC授權，讓協力者能上傳及下載相關的詮釋資料及數位物件，以讓這些文化素材能做到真正流通，並在流通裡被賦予新生命，進而協助在地文化產業再創，更要導引至國際性的交流。CC授權於授權標章上作到言簡意賅，大大助長了單一素材流通時大家的信心與掌握度，然而於多元混合、協力共工時，當摻雜不同來源的CC素材，其授權相容上的依循規則，便轉為複雜化。為了真正讓國內有志取用CC素材，以站在前人肩膀，將相關文化素材的再次演繹，表達的更好，本文將以表格搭配範例說明的方式，協助大眾理解、並能實際運用，不同CC授權的素材，於一結合本案進行相關應用。

改用關係下之CC授權轉換表(Creative Commons Licenses Switch Compatibility Chart)		素材經改用後可轉換之授權模式							
		CC0	CC-BY	CC-BY-SA	CC-BY-NC	CC-BY-ND	CC-BY-NC-SA	CC-BY-NC-ND	包含所涉CC元素之自訂授權條款
他人原素材授權模式	PDM	○	○	○	○	○	○	○	○
	CC0	○	○	○	○	○	○	○	○
	CC-BY	×	○	○	○	○	○	○	○
	CC-BY-SA	×	×	○	×	×	×	×	×
	CC-BY-NC	×	×	×	○	×	○	○	○
	CC-BY-ND(ND元素不得改用)	×	×	×	×	×	×	×	×
	CC-BY-NC-SA	×	×	×	×	×	○	×	×
	CC-BY-NC-ND(ND元素不得改用)	×	×	×	×	×	×	×	×

改用關係下之CC授權相容表 (Creative Commons Licenses Adaptation Compatibility Chart)		素材之二授權模式								
		PDM	CC0	CC-BY	CC-BY-SA	CC-BY-NC	CC-BY-ND(ND元素 不得改用)	CC-BY-NC-SA	CC-BY-NC-ND(ND元素 不得改用)	自主素材
素材之一 授權模式	PDM	○	○	○	○(成果 依CC- BY-SA)	○	×	○(成果依 CC-BY- NC-SA)	×	○
	CC0	○	○	○	○(成果 依CC- BY-SA)	○	×	○(成果依 CC-BY- NC-SA)	×	○
	CC-BY	○	○	○	○(成果 依CC- BY-SA)	○	×	○(成果依 CC-BY- NC-SA)	×	○
	CC-BY-SA	○(成果依 CC-BY- SA)	○(成果依 CC-BY- SA)	○(成果依 CC-BY- SA)	○(成果 依CC- BY-SA)	×	×	×	×	○(成果依 CC-BY- SA)
	CC-BY-NC	○	○	○	×	○	×	○(成果依 CC-BY- NC-SA)	×	○
	CC-BY-ND(ND元素 不得改用)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	CC-BY-NC-SA	○(成果依 CC-BY- NC-SA)	○(成果依 CC-BY- NC-SA)	○(成果依 CC-BY- NC-SA)	×	○(成果依 CC-BY- NC-SA)	×	○(成果依 CC-BY- NC-SA)	×	○(成果依 CC-BY- NC-SA)
	CC-BY-NC-ND(ND 元素不得改用)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	自主素材	○	○	○	○(成果 依CC- BY-SA)	○	×	○(成果依 CC-BY- NC-SA)	×	○

The Creative Commons li X

https://en.unesco.org/open-access/creative-commons-licenses

150%

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ABOUT US

THEMES

COUNTRIES

PARTNERSHIPS

JOIN US

RESOURCES

UNESCO OPEN ACCESS PUBLICATIONS

About

What is OA?

Why it matters?

Resources

CC licenses

Search OA publications

Terms of use

Home > The Creative Commons licenses

The Creative Commons licenses

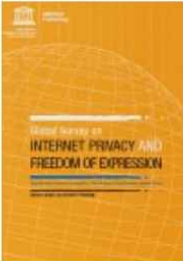


Since the **adoption of the OA Policy**, UNESCO has released hundreds of its books with an open license, which are already available in this portal. More will be added over the coming months, including new publications and re-editions of existing works.

Most of these published works are offered under specially developed **Creative Commons licenses** that allow any user in the world to download, copy, distribute, translate, re-use, adapt, and build on them free of charge. The majority of UNESCO resources will be licensed under the [CC BY SA](#) license. The requirements of this license are:

UNESCO is **clearly credited** as the owner of the original

NEW OA PUBLICATIONS



See all [OA publications](#)

LINKS

<https://en.unesco.org/open-access/creative-commons-licenses>

公眾領域標章

PDM ， **Public Domain Mark**

將不受著作權限制之作品以簡單、標準化的形式標示，使其
易於被他人發現並提供使用。

公眾領域貢獻宣告

CC0 / CC Zero / CC 零

權利人拋棄對著作的利益，以釋出到公眾領域，讓其他人可以不限任何目的地自由使用著作，從事創作、提升或再使用等行為，而不受著作權或是資料庫相關法律的限制。

1 / 2

103.61°

1

2

都是公眾領域



公眾領域貢獻宣告(CC0)

主動拋棄: CC0 提供授權人一種「不保留權利」之選擇。表示授權人在法律許可的範圍內,拋棄該著作依著作權法所享有之權利,將自己的作品使用權利完全開放,宣告將該著作權貢獻至公眾領域。

使用者可以複製、修改、發布或展示該作品,亦可不經許可進行商業利用。



公眾領域標章(PD Mark)

事實狀態: 作品無已知的著作權限制,已不受所有相關和鄰接的權利限制。例如博物館裡因為年代久遠而不受著作權保護之作品,可以採 PDM 標章將此傳達給大眾,提供大眾無償使用。

使用者可以複製、修改、發布或展示該作品,亦可不經許可進行商業利用。

四個授權要素



姓名標示
attribution (BY)

使用者必須按照著作人或授權人所指定的方式,表彰其姓名,若未指定,則就:「**著作人**」、「**作品名稱**」、「**CC授權**」指定條款的資訊來標示。



相同方式分享表示
ShareAlike (SA)

若使用者變更、轉化或修改本著作的內容,則僅能依同樣的授權條款來散布該衍生作品

若授權人選擇此要素,表示該作品之後若被修改使用,新的衍生作品也只能用同樣的授權再次釋出,保持原作業於被使用分享的初衷。



非商業性表示
NonCommercial (NC)

使用者不得因獲取商業利益或私人金錢報酬為主要目的來利用作品

若授權人選擇此要素,那麼只能對該作品進行非商業性的使用。



禁止改作表示
No Derivative works (ND)

使用者僅可重製作品不得變更、轉化或修改原著作的內容

若授權人選擇此要素,表示使用者只能原封不動地利用該作品,不能修改該作品原始的創作內容。

六種授權條款

https://drive.google.com/file/d/1SM6AQIzJZG_s-haM45OKUnU0lkgvQFU4/view?usp=sharing

3. 國家文化記憶庫權利標示

之分析與詳解

標章、宣告與授權條款

圖示	種類	說明
	PDM	公眾領域標章 本標章所標示之作品，因年代久遠或特別規定而進入公眾領域，就著作權利方面，任何人皆可以任何方式、為任何目的使用。 閱讀PDM標章說明
	CC0	公眾領域貢獻宣告 本貢獻宣告允許在法律規定最大範圍內，拋棄與作品有關之所有著作權利，以將作品貢獻至公眾領域。若該拋棄因特定理由無法完全實踐，則原則上該宣告依最小變更原則，將作品轉採CC BY或其他更相近的授權模式提供利用。 閱讀CC0標章說明
	OGDL	政府資料開放授權 作品於著作權上，提供不限目的、時間、地域、範圍之利用，採非專屬、不可撤回、免授權金的方式實踐。然使用者須依原發布者指示，標示相關顯名資訊，並自行承擔使用責任。本授權與CC BY 4.0具單向相容性，原採政府資料開放授權條款提供之作品，後續得轉依CC BY 4.0授權的方式利用。 閱讀OGDL標章說明
	CC BY	姓名標示 本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作（包括商業性利用），惟使用時必須按照著作人或授權人所指定的方式，表彰其姓名。 閱讀CC BY標章說明
	CC BY-SA	姓名標示—相同方式分享 本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作（包括商業性利用）。若使用者修改該著作時，僅得依本授權條款或與本授權條款類似者來散布該衍生作品。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。 閱讀CC BY-SA標章說明



CC BY-NC

姓名。

[閱讀CC BY-SA標章說明](#)

姓名標示—非商業性

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作，但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

[閱讀CC BY-NC標章說明](#)

CC BY-NC-SA

姓名標示—非商業性—相同方式分享

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作，但不得為商業目的之使用。若使用者修改該著作時，僅得依本授權條款或與本授權條款類似者來散布該衍生作品。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

[閱讀CC BY-NC-SA標章說明](#)

CC BY-ND

姓名標示—禁止改作

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸著作（包括商業性利用），但不得修改該著作。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

[閱讀CC BY-ND標章說明](#)

CC BY-NC-ND

姓名標示—非商業性—禁止改作

本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸著作，但不得為商業目的之使用，亦不得修改該著作。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

[閱讀CC BY-NC-ND標章說明](#)

僅限公開瀏覽

僅限公開瀏覽

作品受著作權法保護，並無依公眾授權模式提供重製、散布，及公開演播上之利用，僅限於本平台及受允許之相關平台公開瀏覽

發布日期：2022/09/07

異動日期：2026/04/14

青村：

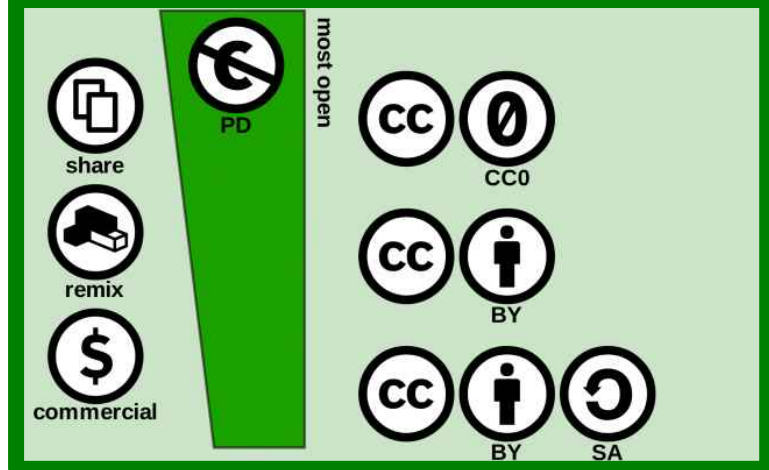
詮釋資料 CC-BY-3.0-TW+

數位物件 CC-BY-NC-3.0-TW+

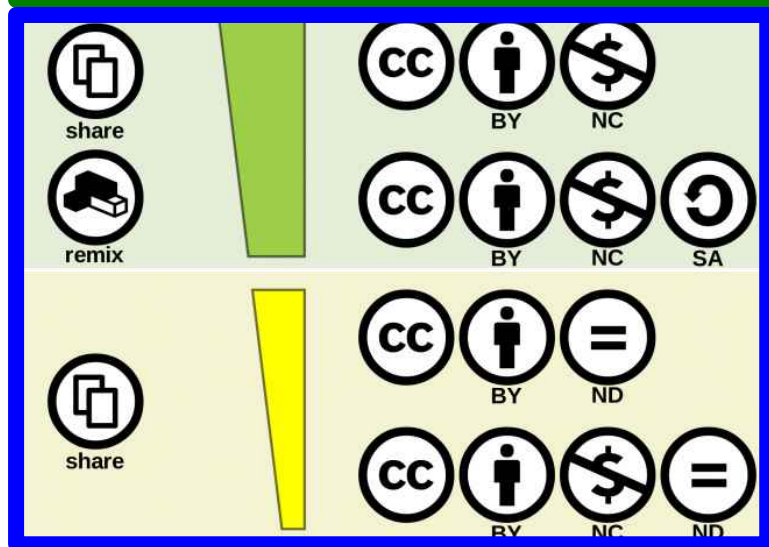
原村：

詮釋資料 OGDL-Taiwan-1.0/CC0-1.0

數位物件 國文庫平台上任一授權選項



OPEN LICENSE
開放授權



SHARED LICENSE
共享授權



CLOSED LICENSE
封閉授權

潛在目的列表之一

PDM 求真求實、無權無責

CC-0 盡其所能的極致擴散

潛在目的列表之二

CC-BY 個人名譽 or 集體名譽

CC-SA 相關成果不要被閉鎖

CC-NC 保留作者商用優位

CC-ND 保持準據地位

[Back to results](#)



"[Rebun Is. Hokkaido, Japan / 北海道礼文島] Rhodiola rosea" by [sunoochi](#) is licensed under CC BY 2.0.



[Rebun Is. Hokkaido, Japan / 北海道礼文島] Rhodiola rosea

by [sunoochi](#)

[Get this image](#)

How to use

Visit the image's website to download and use it. Make sure to credit the creator by showing the attribution information where you are sharing your work.

Licence

This image was marked with a [CC BY 2.0](#) licence:



Credit the creator.

Credit the creator

Rich Text

HTML

Plain text

"[Rebun Is. Hokkaido, Japan / 北海道礼文島] Rhodiola rosea" by [sunoochi](#) is licensed under [CC BY 2.0](#).

"[Rebun Is. Hokkaido, Japan / 北海道礼文島] Rhodiola rosea" by [sunoochi](#) is licensed under [CC BY 2.0](#).

三、著作權在 AI 時代的應用導引

1. 與**原民傳智權**的要點釐清
2. 權利標示與 **AI 標示**的合流
3. **著作權保護**的極限與 **AI 的合法應用**

**人與 AI 誰是創作者？ AI 生成
內容的權利歸誰？**

美學不歧視

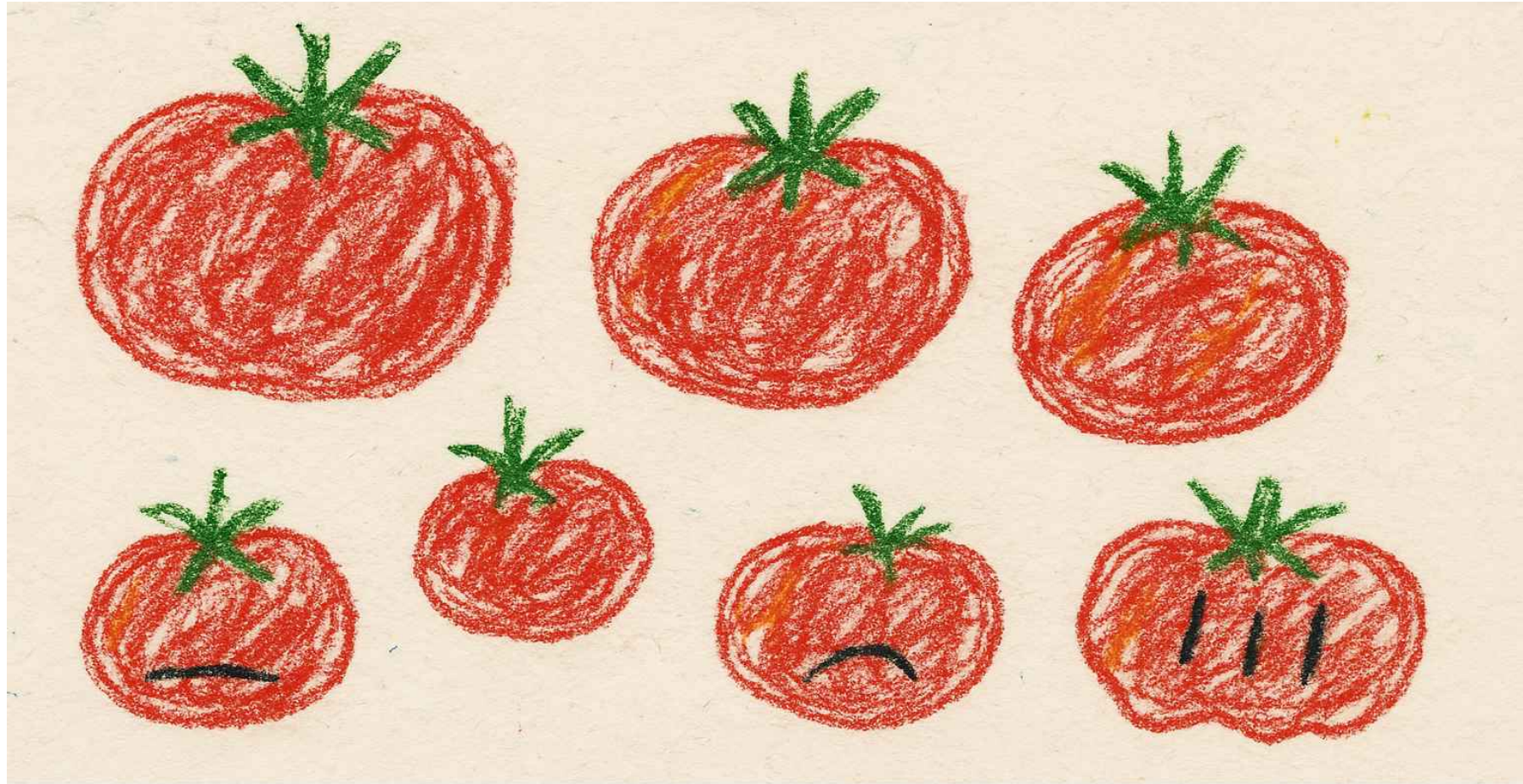
Minimal requirement of creativity

著作權適格的判斷、必須是人做的

著作權論「有 / 無」、不論「高 / 低」



Reference illustration by Lucien C.H. Lin, AI-generated with ChatGPT 4o, April 12, 2025



"Reference illustration" by Lucien C.H. Lin, AI-generated with ChatGPT 4o, CC0-1.0, April 12, 2025.

要得到著作權保護

必須是人類的**精神創作**

Monkey selfie copyright dispute

https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_selfie_copyright_dispute

Not logged in | Talk | Contributions | Create account | Log in

Article | Talk | Read | Edit | View history | Search Wikipedia

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Main page
Contents
Featured content
Current events
Random article
Donate to Wikipedia
Wikipedia store

Interaction

Help
About Wikipedia
Community portal
Recent changes
Contact page

Tools
What links here
Related changes
Upload file
Special pages
Permanent link
Page information
Wikidata item
Cite this page

WIKIPEDIA ASIAN MONTH

This November is the Wikipedia Asian Month. [Come join us.](#)

Monkey selfie copyright dispute

From Wikipedia, the free encyclopedia

The **monkey selfie copyright dispute** is a series of disputes about the copyright status of *selfies* taken by *Celebes crested macaques* using equipment belonging to the British nature photographer David Slater. The disputes involve *Wikimedia Commons*, which has hosted the images over Slater's objections, and *People for the Ethical Treatment of Animals* (PETA), who have argued that the macaque should be assigned the copyright.

Slater has argued that he has a valid copyright claim based on the fact that he engineered the situation that resulted in the pictures, by travelling to Indonesia, befriending a group of wild macaques, and setting up his camera equipment in such a way that a "selfie" picture might come about. The *Wikimedia Foundation's* 2014 refusal to remove the pictures from its Wikimedia Commons image library was based on the understanding that copyright is held by the creator, that a non-human creator (not being a *legal person*) cannot hold copyright, and that the images are thus in the *public domain*. In December 2014, the *United States Copyright Office* stated that *works created by a non-human*, such as a photograph taken by a monkey, are not *copyrightable*. A number of legal experts in the US and UK have nevertheless argued that Slater's role in the process that led to the pictures being taken may have been sufficient to establish a valid copyright claim, stating that this is a decision that would have to be made by a court.^{[1][2][3]}

In a separate dispute PETA has tried to use the monkey selfies to establish a legal precedent that animals can be declared copyright holders. Slater had published a book containing the photographs through self-publishing company *Blurb, Inc.* In September 2015, PETA filed a lawsuit against Slater and Blurb, requesting that the monkey be assigned copyright and that PETA be appointed to administer proceeds from the photos for the endangered species' benefit. In 2016, a judge ruled that the monkey cannot own the copyright to the images.^[4] PETA appealed, and in September 2017, all sides agreed to a settlement in which Slater will donate a portion of future revenues on the photographs to wildlife organizations.



One of the monkey selfies at issue in the dispute.

Quoted under Fair Use doctrine, original attribution as:

CC BY-SA 3.0 @ wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_selfie_copyright_dispute

Public Domain for the photo at: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Macaca_nigra_self-portrait_large.jpg



By Self-portrait by the depicted *Macaca nigra* female. See article. - Wtop.com (archive; cropped and denoised by uploader), Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36464057>



動物自發的行為

人工智慧全自動、半自動的混搭

沒有人類精神的注入

著作權上便不受保護

AI 作品要受著作權保護

人為創意在前、機器修潤在後

機器亂數產生在前、人為創意修潤在後



"Illustration of AI Colorization Following a Human Sketch" made in 2025 by Lucien C.H. Lin.
This image was generated through ChatGPT 4o under the direction and creative concept of the author, and is dedicated to the public domain under the CC0-1.0 license.

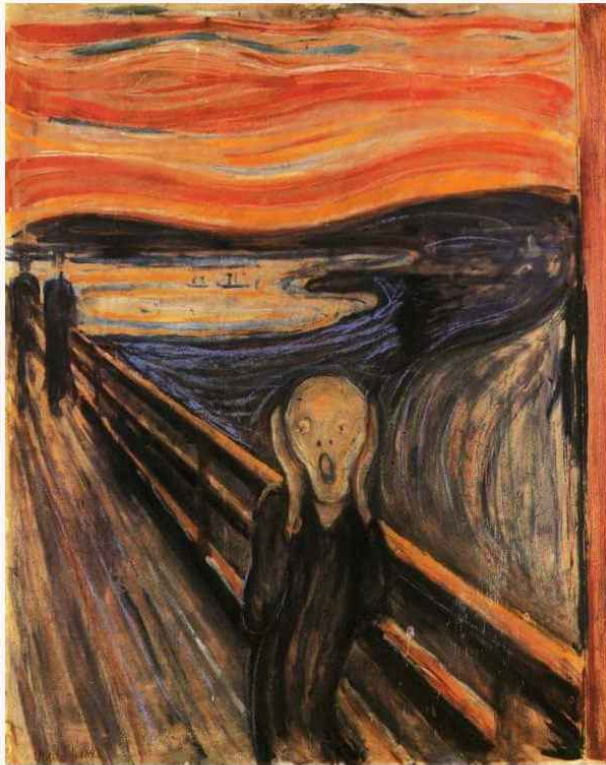


"Illustration of Human Refinement and Adaptation of an AI-Generated Work" made in 2025 by Lucien C.H. Lin.
This image was generated through ChatGPT 4o under the direction and creative concept of the author, and is dedicated to the public domain under the CC0-1.0 dedication.

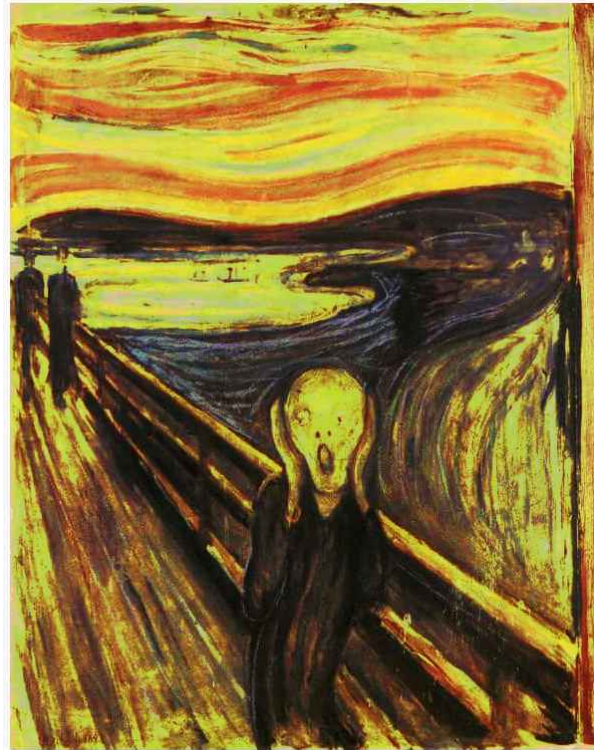
然而、即使只是

1 %的人類創意注入

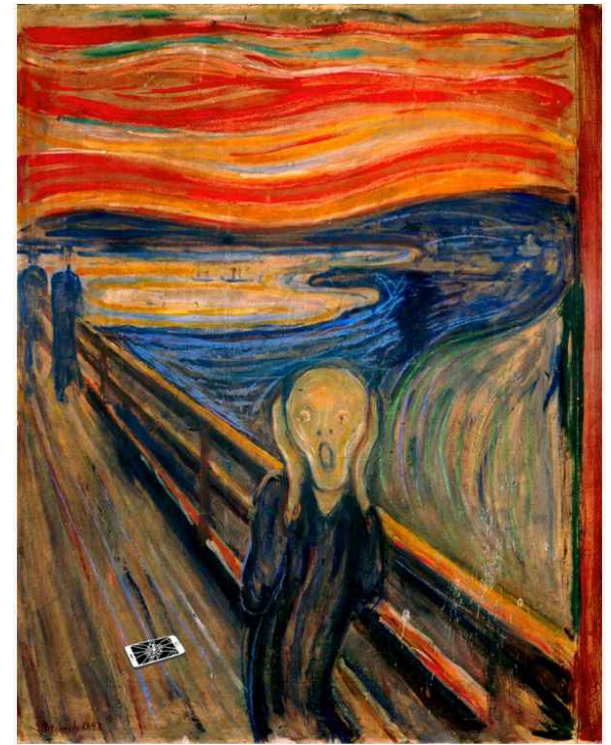
只要能達到畫龍點睛的創作奇點



The Scream, 1893 by Edvard Munch



The Scream, 1893 by Edvard Munch



Based on : The scream by Edvard Munch (1893).
ART X-SMART Project by Kim Dong-Yun, 2013.
<https://artxsmart.tumblr.com/post/56080453891/the-scream-by-edvard-munch-1893>

The ones on the left two, Public Domain at: <https://www.edvardmunch.org/>

The one on the right one, Fair Use at: <https://i.pinimg.com/originals/f1/64/32/f1643293e8ed619f41077558f64d1f05.jpg>

多數的 AI 平台

1. 不主張產出物著作權
2. 操作者要就拿去主張
3. 後續責任主張者自負
4. 然必須註明是 AI 產生 – Built with AI / AI tags

不論哪一款 CC 授權或宣告

權利人都預設同意使用者可以「重製、
散布、公開演播」該作品！

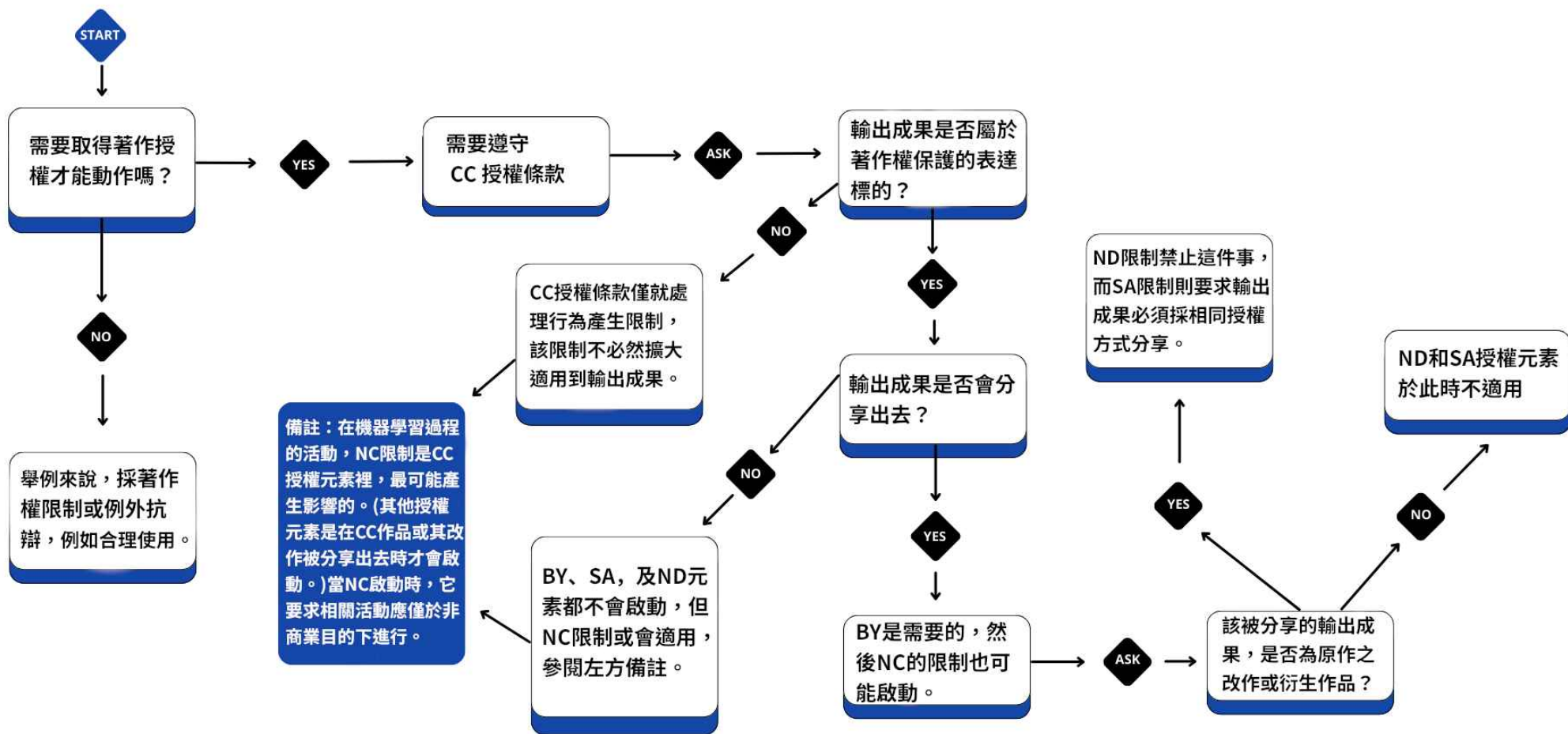
至於能不能進一步修改或商用、看是否帶有 ND 和 NC ！

可以使用 CC 授權的素材來訓練 AI 嗎？

2025-07-07

文：林誠夏（Lucien Cheng-hsia Lin）, CC-BY-SA-3.0-TW+。





CC 素材或許可以用！

但如果原表達還在

就是 **BY** 、 **SA** 、 **NC** 、 **ND**

都要遵守

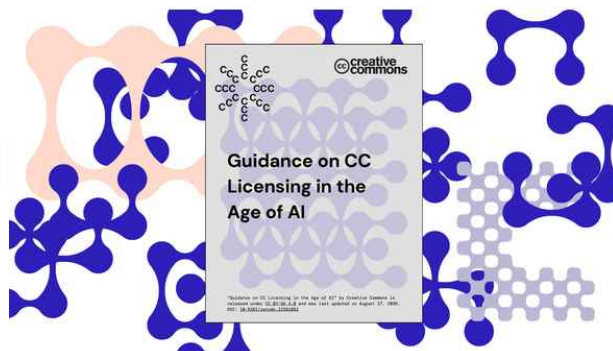
[Who We Are](#)[What We Do](#)[Blog](#)[Support Us](#)[Donate](#)

Stay informed. Sign up for [CC's Newsletter](#).

[Licenses & Tools](#)

Guidance on Using CC Licenses in an AI Ecosystem

by [Creative Commons](#)



"LG" by Creative Commons is licensed under [CC BY-SA 4.0](#)

[Download The Guidance](#)

Since 2002, Creative Commons (CC) licenses have served as legally enforceable tools for digital sharing. Beyond their functionality, they also signal a commitment to open sharing in the public interest.

CC's general guidance has been to acknowledge and support all valid uses for each of

<https://creativecommons.org/2026/09/03/guidance-on-using-cc-licenses-in-an-ai-ecosystem/>

AI-Ready 開放資料專案

AI-ready Open Data Project

【社會共識與實務操作仍需逐步磨合與調整】

從訴訟觀察可知，AI 廠商已普遍遍歷整個網路空間擷取訓練資料。未來 AI 訓練素材的發展重點，不再是「取量」，而是「取準」、「取合法」。而根據美國著作權辦公室《**著作權與 AI 第三報告（草案）**》：<https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-3-Generative-AI-Training-Report-Pre-Publication-Version.pdf>，若生成式 AI 的輸出侵蝕到原作品市場，極可能構成侵權，不易被認定為合理使用。而合理使用本質上即屬個案審查機制，無法一體適用。

因此，善用 CC 授權與開放資料所提供的合法、正確且具可追溯性的素材來源，是未來生成式 AI 訓練的務實方向。例如：

- EleutherAI 所建立的 Common Pile v0.1 廣泛使用 CC0、CC-BY、CC-BY-SA 授權的資源。
- 法國新創公司 Pleias 與法國文化部、Wikimedia Enterprise 等合作開發的 Common Corpus，亦是取用開放授權資料為原則之多語語料庫。

展開主選單

政府資料開放授權條款－第1版

中文

English

政府資料開放授權條款－第1版

中華民國104年7月27日訂定

為便利民眾共享及應用政府資料、促進及活化政府資料應用、結合民間創意提升政府資料品質及價值、優化政府服務品質，訂定本條款。

<https://data.gov.tw/license>

展開主選單

七、準據法

本條款之解釋、效力、履行及其他未盡事宜，以中華民國法律為準據法。

附件：顯名聲明

1. 提供機關／單位 [年份] [開放資料釋出名稱與版本號]
2. 此開放資料依政府資料開放授權條款 (Open Government Data License) 進行公眾釋出，使用者於遵守本條款各項規定之前提下，得利用之。
3. 政府資料開放授權條款：<https://data.gov.tw/license>



<https://data.gov.tw/license>

臺灣主權AI訓練語料庫 (Beta版)

關於語
料庫

申請須
知

語料資料集

授權條
款

合作夥
伴

登入/註冊

臺灣主權AI訓練語料授權條款-第1版

前言：

為促進以人為本的人工智慧（AI）研發與應用，增進公眾利益、提升在地文化價值，並促進自然語料的永續發展，特訂立本授權條款，以加速並提倡相關資料之流通。

一、名詞定義

1. **授權人**：指具備合法權利的個人或單位，依據本授權條款提供其所管理之語料資料予被授權人，以協助被授權人在被明確同意的基礎下，使用該等語料資料於人工智慧的訓練與學習。
2. **被授權人**：指接收並依據本授權條款使用語料資料之收受者。

<https://taic.moda.gov.tw/content/license>

臺灣主權AI訓練語料庫 (Beta版)

關於語
料庫

申請須
知

語料資料集

授權條
款

合作夥
伴

登入/註冊

三、標示義務

1. 除非依法免除或經授權人另行同意，於語料資料之應用型態為模型、權重等工具或輸出平臺之產出時，被授權人應標示語料平臺，就該語料資料提供之相關識別資訊，例如資料集名稱、版本號、資料集提供者、發布年份、資料集申請頁面或官方網站、或其他經授權人指定之格式化引用資訊，以及指出係依「臺灣主權AI訓練語料授權條款-第1版 (Taiwan Sovereign AI Training Data License-Version 1.0)」發布之狀態，此一授權資訊之呈現，得標示授權條款正式全稱，例如：「臺灣主權AI訓練語料授權條款-1.0—有效期間至2030年」、「臺灣主權AI訓練語料授權條款-1.0—有效期間為永久」、「SAITD-Lic-Taiwan-1.0-Valid until 2030」、「SAITD-Lic-Taiwan-1.0-Valid in perpetuity」。
2. 鑒於人工智慧訓練涉及多元來源之語料資料混用，授權人同意就本授權條款發布之語料資料，進行識別資訊標示時，被授權人僅需就語料平臺提供之語料資料庫或資料集名稱，及其他相關識別資訊進行標示，毋須就本授權語料資料內含個別素材，如語文、音樂、美術、攝影、圖形、視聽、錄音等客體進行逐項標示。
3. 於語料資料之應用型態為程式碼、文件等型態之輸出時，相關標示義務得視媒介或載體之限制，採更為簡化之方式為之。例如採人工智慧軟體模型或服務平臺進行輸出執行，後續輸出成果於公開演播或展示時，應註明其

臺灣主權 AI 訓練語料授權條款 - 第 1 版 (AIT-Lic-Taiwan-1.0)

前言：

為促進以人為本的人工智慧（AI）研發與應用，增進公眾利益、提升在地文化價值，並促進自然語料的永續發展，特訂立本授權條款，以加速並提倡相關資料之流通。

Taiwan Sovereign AI Training Corpus License - Version 1

Preamble:

To promote human-centric artificial intelligence (AI) research and applications, advance the public interest, elevate local cultural values, and support the sustainable development of natural language corpora, the Taiwan Sovereign AI Training Corpus License is designed to accelerate and promote the circulation of relevant data.

二、授權同意

1. 授權人依本條款提供之語料資料，授予被授權人重製、改作、編輯及其他著作權和著作相關權利上必要之使用權，**使其合法用於 AI 訓練**。此項授權不得再授權與轉讓，有效期間得由授權人或其代表人指定為特定年份或永久。
2. 被授權人依前揭訓練所得之成果，包括但不限於採學習或訓練方式，產出相應之模型、權重與生成程式碼、文件或其他型態的輸出成果，若具著作權保護要件，應歸屬於被授權人或模型操作者所有，相關產出或輸出之著作權利人，並得就該等成果後續進行完整的適法性利用。**即使原語料資料後續停止提供使用，不影響已完成之訓練成果**，包括但不限於所產出之模型、權重，以及程式碼、文件或其他型態之輸出。

II. License Grants

1. The Corpus Data provided by the Licensor under this License grants the Licensee the rights to reproduce, adapt, compile, and exercise other necessary rights under copyright and related rights, **enabling the lawful use of such data for AI training**. This license is non-transferable and non-sublicensable, and its validity period may be specified by the Licensor or its representative as a specific number of years or in perpetuity.
2. The outcomes resulting from training as described above, including but not limited to models, weights, generated code, documentation, or other forms of output produced through learning or training, shall belong to the Licensee or the model operator if the results meet the eligibility criteria for copyright protection. The copyright holder of such outcomes shall have the right to make full and lawful use of these results. Even if the original Corpus Data is no longer available for use due to the limitation of validity periods, **it will not affect the completed training results**, including, but not limited to, the produced models, weights, generated code, documentation, and outputs in other forms.

臺灣主權 AI 訓練語料授權條款 - 第 1 版

1、訓後脫勾→ 2、簡要標識→ 3、合理學習→ 4、降減爭議→ 5、透明課責→ 6、與既有開放開源授權體系之搭配。

臺灣主權AI訓練語料庫(Beta版)



七、與其他資料授權條款之搭配

1. 本授權條款得因應不同情境之推廣策略，經語料資料之授權人指定，與其他資料授權條款或處分宣告搭配使用。當與其他資料授權條款搭配使用時，本條款作為容許相關資料，得用於人工智慧訓練與後續應用之額外補充聲明。於本條款作為其他條款之額外補充聲明時，並不增設其他條款所無之使用限制，然當其他條款具更嚴格授權義務限制時，可依本條款放寬之，例如依本條款之寬鬆標準實踐標示義務。
2. 於搭配使用之情境，相關語料資料之授權對象、授權期間、授權目的及得否再散布或再授權之處理，應依該其他授權條款之規範。而得列入何款其他資料授權條款，作為搭配選項，則依橋接訓練資料之語料平臺政策核定。
3. 其他資料授權條款，對原語料資料之後續使用，或設有相關限制（如時間、地域、姓名標示、非商業性、禁止改作、相同方式分享等），然配合本授權條款之額外容許，當應用模式係採人工智慧訓練，而產出或輸出與原資料不具著作表達實質近似之成果時，授權人同意依本條款第二條之規劃，不對相關成果之後續應用，設定任何拘束與限制。

- CC 授權 - 姓名標示 - 非商業性 + 臺灣主權 AI 訓

練語料授權條款

- CC-BY-ND-with-Taiwan-AI-training-exception

歐盟數位單一市場著作權指令

Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market

Text and Data Mining (TDM)

1. 合法存取（lawful access）→ **TDM**
2. 然權利人權利人得以適當方式（appropriate manner）
表達退出（**opt-out**）！
3. **研究機構與文化典藏機構**的 TDM 強制例外

AI 訓練之額外同意條款

若蒙勾選 AI 訓練之額外允許，本素材同意單位得採行《臺灣主權 AI 訓練語料授權條款》與主授權協議搭配使用。意即利用本素材相關訓練成果之產出，包括相應之模型、權重與應用程式，主授權條款或已預設之姓名標示義務、非商業性限制，將依《臺灣主權 AI 訓練語料授權條款》進行放寬或免除。

<https://taic.moda.gov.tw/content/license>

1. 與原民傳智權的要點釐清

原住民族傳統智慧創作

專用權的尊重與理解

原住民傳統智慧創作保護條例

law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0130021

網站導覽 | English | 會員登入 | A- A A+

全國法規資料庫

Laws & Regulations Database of The Republic of China

整合查詢 請輸入關鍵字 查詢 輔助說明

熱門詞彙：刑法、勞基法、職業安全衛生、醫療器材、憲法

最新訊息 中央法規 司法解釋 條約協定 兩岸協議 綜合查詢 跨機關檢索

現在位置：首頁 > 中央法規 > 所有條文

f t p lms 下載 友善列印

所有條文

法規名稱：原住民傳統智慧創作保護條例 EN

修正日期：民國 104 年 02 月 04 日

法規類別：行政 > 原住民族委員會 > 經濟發展目

所有條文 條號查詢 條文檢索 沿革 立法歷程 附帶決議

第 1 條 為保護原住民族之傳統智慧創作（以下簡稱智慧創作），促進原住民族文化發展，依原住民族基本法第十三條之規定，制定本條例。

第 2 條 本條例所稱主管機關為原住民族委員會。

智慧創作，指原住民族傳統之宗教祭儀、音樂、舞蹈、歌曲、

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0130021>

民俗創作(Expression of **Folklore**)

1982 / 聯合國教科文組織(UNESCO) & 世界智慧財產權組織(WIPO)

Model Provisions for National Laws on the Protection of

Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other
Prejudicial Actions

原住民族之傳統智慧創作：

原住民族傳統之宗教祭儀、音樂、舞蹈、歌曲、雕塑、編織、圖案、服飾、民俗技藝或其他文化成果之「表達」；登記生效、不會消滅、全族共享。

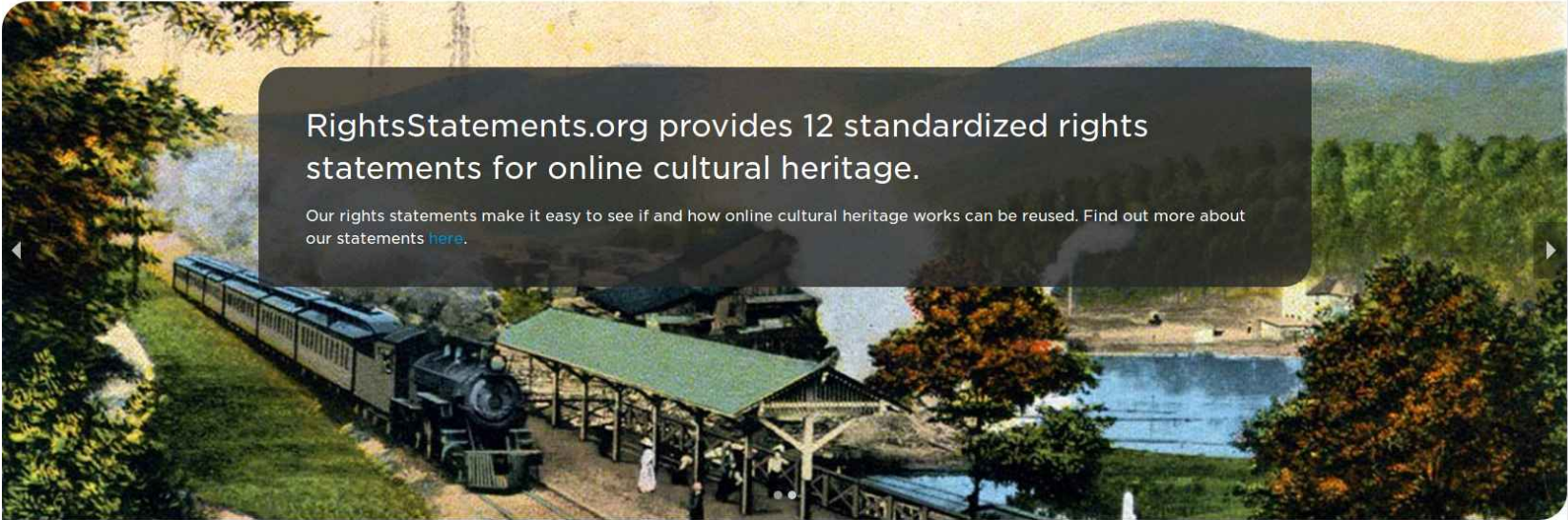
原住民族之傳統智慧創作：

- 1、**登記**生效（智慧創作財產權、智慧創作人格權）
- 2、**全族共享**、**共同收益**（原住民族或部落才能申請）
- 3、**永久**保護（專用權人消失，其專用權之保護，仍視同存續而歸屬於全部原住民族享有。）
- 4、**未登記前**的狀態？
- 5、登記後**是否溯及既往**？
- 6、**登記前已販售**，登記後仍在市的商品如何處理？

國文庫其上公眾授權提供的使用範圍，也包括原住民族傳統智慧創作的授權嗎？

並沒有任何一款公眾授權條款直接處理 **Folklore** 授權相關
事宜

所以，不論採哪一款公眾授權模式，若無特定著稱，則傳統智慧創作並沒有被明示授權，而居於備位保留的狀態。



RightsStatements.org provides 12 standardized rights statements for online cultural heritage.

Our rights statements make it easy to see if and how online cultural heritage works can be reused. Find out more about our statements [here](#).

[Mt. Mitchell Station, Mt. Mitchell, N.C.](#)

FOR CULTURAL HERITAGE INSTITUTIONS

RightsStatements.org provides a set of standardized rights statements that can be used to communicate the copyright and re-use status of digital objects to the public. Our rights statements are supported by major aggregation platforms such as the Digital Public Library of America and Europeana. The rights statements have been designed with both human users and machine users (such as search engines) in mind and make use of semantic web technology. Learn more about how you can use our rights statements [here](#).

<https://rightsstatements.org/en/>

8. 著作權利沒有-使用可能受其他法律限制 (NO COPYRIGHT - OTHER KNOWN LEGAL RESTRICTIONS)：

NoC-OKLR 指示該素材之數位重製格式已位於公眾領域，然而是否能夠符合特定目的之利用，仍須評估其他相關法律之限制，例如文化資產保存、傳統文化表達 (Traditional cultural expression) 等相關法律。舉例來說，我國近年修訂通過的「原住民族傳統智慧創作保護條例」即為此類相關法律。

CC授權提供的使用範圍，也包括原住民族傳統智慧創作的授權嗎？(#faq-relation-and-interaction-between-cc-licenses-and-folklore)

不、沒有包括！cc授權旨在鬆綁「著作權」，及著作相關權利的利用限制，以提升作品流通與傳播程度，然而依《原住民族傳統智慧創作保護條例》而受到保護的「智慧創作專用權」，並非著作權，亦沒有被歸類到著作相關權利的範疇，故歷來解釋上，其並不在cc授權的處分範圍！

《著作權法》是基於「**創作保護主義**」的原則，維護個人創作者權益，以促成社會與文化的共榮。當作品具有獨特創意性時，其作品即會自動被賦予著作權保護地位的保障。

而旨在保護原住民族傳統智慧創作權利的《**原住民族傳統智慧創作保護條例**》，是獨立於著作權體系的特殊權利制度。受該條例保護的智慧創作專用權，有右列幾項特點：1、申請登記後方才生效，2、相關權利即得登記予原住民族、部落，相關收益亦歸全族共享，3、永久保護不會消滅，即使專用權人消失，專用權之保護仍視同存續，而改歸全部原住民族共享。這樣特殊的保護模式，是因為我國原住民族之文化成果展現，如音樂、舞蹈、歌曲、圖騰、技藝、祭祀儀典等，常基於久遠流傳之傳統慣習，故很可能因《著作權法》的保護期間規範，落入公眾領域，而失去其傳統文化傳承或陷於被迫同化的情境。故為維護原住民族之傳統智慧創作，此條例規範原住民族之文化與創作權利歸屬將由各部落全體或特定群體共有；一旦該原住民族或部落之文化產物經申請登記、取得主管機關認可，則可以主張傳統智慧創作之「專用權」，來拒絕任何可能導致名譽或財產收益侵害的使用行為。

而從立法目的性解釋，以及CC授權條款的法律文字解釋，CC授權之涵蓋範圍，從未擴及智慧創作專用權的範圍。所以當使用者在國家文化記憶庫平台上，瀏覽到具原住民族傳統智慧表達元素的素材時，正確的理解應該是：1、該素材受到著作權的保護，如果是採CC授權發布，我可以依循CC授權的指示來使用它；然而，2、該素材可能同時受到原住民族傳統智慧創作專用權的保護，此時如果我之後的使用模式涉及商業利用或其他深度利用的期待，應該造訪「**原住民族傳統智慧創作保護資訊網**」[檢索資料庫進行查詢](#)，以進一步確認是否有相關原住民族智慧創作專用權，是必須額外取得授權的。

善意提醒(事前/事後)

以曉諭使用者必須意識到傳統智慧創作備位發生
效力的可能性。

就像 專利、商標 一般！

發現想要使用的素材，或會涉及原住民傳統智慧創作，應該如何驗證和確認？

國文庫2.0 x CCTW - CC Taiwan

← → ↺ 🏠 🔒 https://tw.creativecommons.net/tcmb/ ... ☆ 📏 📄 📷 🔴 三

  CC Taiwan 

發現想要使用的平台素材，涉及原住民傳統智慧創作，應該如何驗證和確認？(#faq-how-to-verify-the-status-of-the-traditional-intellectual-creation)

原住民族傳統智慧創作採登記生效主義，雖然一經登記後保護為永久，然必須經過申請、登記、證書核發等正式流程。基本上，現已登記生效的智慧創作，皆可於原住民族委員會設立之「[原住民族傳統智慧創作保護資訊網](#)」檢索資料庫進行查詢，故如果使用者在國文庫平台上，接觸到原住民族相關素材，也希望進一步驗證和確認其智慧創作專用權之存在與否，最直接的方式就是透過檢索資料庫來查詢確認。

進一步說，雖然國文庫平台上許多資料與素材，都是採CC授權進行公眾散布，但即使是CC授權，也並不直接處理原住民族智慧創作專用權，這是因為CC授權專注於著作權及著作相關權利的流通，其涵蓋範圍，並沒有擴及到專利、商標、以及智慧創作專用權這些範疇。而事實上，國際間多數的公眾授權機制，也鮮少直接處理智慧創作專用權等傳統文化表達(Traditional Cultural Expressions，TCEs、或稱folklore)領域的授權機制。主要的原因在於，世界各國各地對文化傳統表達的保護模式常有相當差異，很難收斂於標準框架裡進行國際流通，Local Contexts專案雖有試圖設立，並推廣傳統知識領域的公眾授權標章-TK Licenses，但客觀上來說，TK Licenses歷年來於國際間被採用的比例皆不高。

所以對於著作權及原住民族智慧創作專用權，於國文庫平台上競合的正確理解，就是相關的資料與素材，可能同時受到著作權及原住民族創作專用權的保護，著作權的部分基於創作保護主義，只要能觀察到人為創意的注入，該資料與素材皆應推定是受著作權法保護，然智慧創作專用權必須經過申請、登記、證書核發等流程方會成立生效，故細節上該資料或素材，是否同受智慧創作專用權的保護，應進一步閱讀國文庫條目相關補充欄位的說明，這是因為經登記方生效的智慧財產權利，於公示上皆應主動提示其證書字號及認證標記，若漏未提示，有可能產生利用人因不知權利存在，而阻卻侵權使用之故意或過失的結果。然務實的來說，即使該筆資料或素材已經智慧創作專用權之登記，也可能未被國文庫條目的上傳者所熟知，所以說，如果利用人希望將相關法律風險降至最低，建議最正本清源的作法，就是檢具相關關鍵資訊，透過「[原住民族傳統智慧創作保護資訊網](#)」檢索資料庫進行查詢，當可以得到最明確的解答。

<https://tw.creativecommons.net/tcmb/#faq-how-to-verify-the-status-of-the-traditional-intellectual-creation>

檢索資料庫-原住民 × +

https://www.titc.apc.gov.tw/global_search

原住民傳統智慧創作保護資訊網
Taiwan Indigenous Traditional Intellectual Creations

關於我們 法規查詢 網站導覽 Q&A 連絡我們 登入

6	邵G000040	Mushadaiaash (邵織紋)	2019-01-16	邵族	Q
> 種類: 圖案					
7	魯D000039	魯凱族達魯瑪克部落歌謠-oniyo	2019-02-13	魯凱族達魯瑪克部落	Q
> 種類: 歌曲					
8	魯D000038	魯凱族達魯瑪克部落歌謠aingarongoi(讚頌達魯瑪克之歌)	2019-02-13	魯凱族達魯瑪克部落	Q
> 種類: 歌曲					
9	魯EGJ000037	rokai taromak dawding/魯凱族達魯瑪克部落報訊鈴	2019-01-08	魯凱族達魯瑪克部落	Q
> 種類: 雕塑 圖案 民俗技藝 其他文化成果表達					
10	魯J000036	rukai taromak alakowa/魯凱族達魯瑪克部落會所制度	2019-01-08	魯凱族達魯瑪克部落	Q
> 種類: 其他文化成果表達					

« < 1 2 3 4 5 > »

共 45 筆, 目前在第 1 頁

Copyright © 原住民委員會版權所有 信箱: ttb264@apc.gov.tw
電話: (02)8995-3456 / (02)2341-0909 傳真: (02)2788-1500 地址: 24220 新北市新莊區中平路439號北棟14F/15F/16F

無障礙
A+accessibility

原住民族委員會
COUNCIL OF INDIGENOUS PEOPLES

TOP

https://www.titc.apc.gov.tw/global_search

內含原住民族傳統智慧創作元素之作品是否不適宜採 CC 授權釋出？相關實務應如何處理與認定？

內含原住民族傳統智慧創作元素之作品是否不適宜採CC授權釋出？相關實務應如何處理與認定？(#faq-how-to-deal-with-indigenous-creations-in-cc-materials)

首先，著作權與原住民族傳統智慧創作專用權是兩個平行的權利態樣，然而此兩權利客體，皆僅保護該等創作的「表達」，不及於其背後的概念或思想。所以說，掌握這個要點，才有機會於實務上，融通應用此兩個平行卻能相輔的相關權利。

近年新立的《原住民族傳統智慧創作保護條例》，是獨立於著作權體系的特殊權利制度，其旨在保護原住民族傳統智慧創作權利的存續與發展。受該條例保護的智慧創作專用權，有幾項特點：1、申請登記後方才生效，2、相關權利即得登記予原住民族、部落，相關收益亦歸全族共享，3、永久保護不會消滅，即使專用權人消失，專用權之保護仍視同存續，而改歸全部原住民族共享。所以基本上，某一具著作創作性的作品，內含原住民族傳統智慧創作的表達時，它是同時兼受著作權及原民智慧創作專用權所影響的，其上的著作權或許存在，或許已經屆期消滅，但原民智慧創作專用權會一直存在。

然不論著作權或原民智慧創作專用權，都只保護該等創作的「表達」！著作權法規範在**第10-1條**：「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」原住民族傳統智慧創作保護條例規範在**第3條**：「本條例所稱智慧創作，指原住民族傳統之宗教祭儀、音樂、舞蹈、歌曲、雕塑、編織、圖案、服飾、民俗技藝或其他文化成果之『表達』。」所以，不論著作權或原民傳智權，都是保護相關創作或文化成果的表達，不及於其背後的思想、概念，這是一般人很容易忽略，以至無法在實務上，融通應用此二權利態樣的原因。

以上述法律解釋之基礎，來進行延伸詢覆：

1、若原住民族創作者以其部族受傳智條例保護的歌謠／圖騰等為元素進行創作，其原創內容是否不能進行cc授權之發布？

此視個案細節而定，若是原住民族傳統智慧創作表達的傳承，不宜、或至少應要有相應註解，但若是概念或思想的學習，則並不在

<https://tw.creativecommons.net/tcmb/#faq-how-to-deal-with-indigenous-creations-in-cc-materials>

應新創表達且不會造成與原標的混淆
仍建議提醒原傳智權之出處並明示區隔

開放並沒有不好

但重點是：站在哪一個立場？

或者說，站在哪一個角色？

又怎麼從長效的觀點來看

[Who We Are](#)[What We Do](#)[Blog](#)[Support Us](#)[Donate](#)

Stay informed. Sign up for [CC's Newsletter](#).

[Open Culture](#)

Guidance for Indigenous Collections and Data

by [Brigitte Vézina](#), [Dee Harris](#)



Still from Awasehlgawetina wikewamok | [They Returned Home](#) (2023), Andreas Burgess & Jane Anderson in collaboration with James Francis, Jennifer Neptune & Darren Ranco. © Penobscot Nation and Local Contexts. This material carries TK Attribution, TK Outreach, and TK Non-Commercial Labels.

<https://creativecommons.org/2026/09/04/guidance-for-indigenous-collections-and-data/>

[ABOUT](#)[LABELS & NOTICES](#)[HUB](#)[NEWS](#)[RESOURCES](#)[DONATE](#)

TK Labels

The Traditional Knowledge (TK) Labels are an initiative for Indigenous communities and local organizations. Developed through sustained partnership and testing within Indigenous communities across multiple countries, the Labels allow communities to express local and specific conditions for sharing and engaging in future research and relationships in ways that are consistent with already existing community rules, governance and protocols for using, sharing and circulating knowledge and data.

The TK Labels support the inclusion of local protocols for access and use to cultural heritage that is digitally circulating outside community contexts. The Labels identify and clarify community-specific rules and responsibilities regarding access and future

<https://localcontexts.org/labels/traditional-knowledge-labels/>

Click on a TK Label below to learn more about its usage.

Provenance Labels

Provenance Labels identify the group or sub-group which is the primary cultural authority for the material, and/or recognizes other interest in the materials.



TK Attribution
(TK A)



TK Clan
(TK CL)



TK Family
(TK F)



TK Multiple
Communities
(TK MC)



TK Community
Voice
(TK CV)



TK Creative
(TK CR)

Protocol Labels

Protocol Labels outline traditional protocols associated with access to this material and invite viewers to respect community protocols.



TK Verified
(TK V)



TK Non-Verified
(TK NV)



TK Seasonal
(TK S)



TK Women
General
(TK WG)



TK Men General
(TK MG)



TK Men
Restricted
(TK MR)



TK Women
Restricted
(TK WR)



TK Culturally
Sensitive
(TK CS)



TK Secret /
Sacred
(TK SS)

Permission Labels

Permission Labels indicate what activities the community has approved as generally acceptable. Other uses require direct engagement with primary cultural authorities.



TK Open to
Commercialization
(TK OC)



TK Non-
Commercial
(TK NC)



TK Community
Use Only
(TK CO)



TK Outreach
(TK O)



TK Open to
Collaboration
(TK CB)

[ABOUT](#)[LABELS & NOTICES](#)[HUB](#)[NEWS](#)[RESOURCES](#)[DONATE](#)

BC Labels

The Biocultural (BC) Labels extend the [TK Label initiative](#) to genetic resources and within the biological and genomic data sciences. The BC Labels define community expectations about appropriate use of biocultural collections and data. The BC Labels focus on accurate provenance, transparency and integrity in research engagements with Indigenous communities. The BC Labels ensure Indigenous people are represented in the metadata and create opportunities for future researchers to connect and support appropriate benefit sharing.

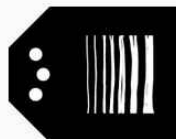
The BC Labels were conceptualized and developed by Jane Anderson and Maui Hudson in 2019. The BC Labels have been

<https://localcontexts.org/labels/biocultural-labels/>

Click on a BC Label below to learn more about its usage.

Provenance Labels

Provenance Labels identify the group or sub-group which is the primary cultural authority for the material, and/or recognizes other interest in the materials.



BC Provenance
(BC P)



BC Multiple
Communities
(BC MC)



BC Clan
(BC CL)

Protocol Labels

Protocol Labels outline traditional protocols associated with access to this material and invite viewers to respect community protocols.



BC Consent
Verified
(BC CV)



BC Consent Non-
Verified
(BC CNV)

Permission Labels

Permission Labels indicate what activities the community has approved as generally acceptable. Other uses require direct engagement with primary cultural authorities.



BC Research Use
(BC R)



BC Open to
Collaboration
(BC CB)



BC Open to
Commercialization
(BC OC)



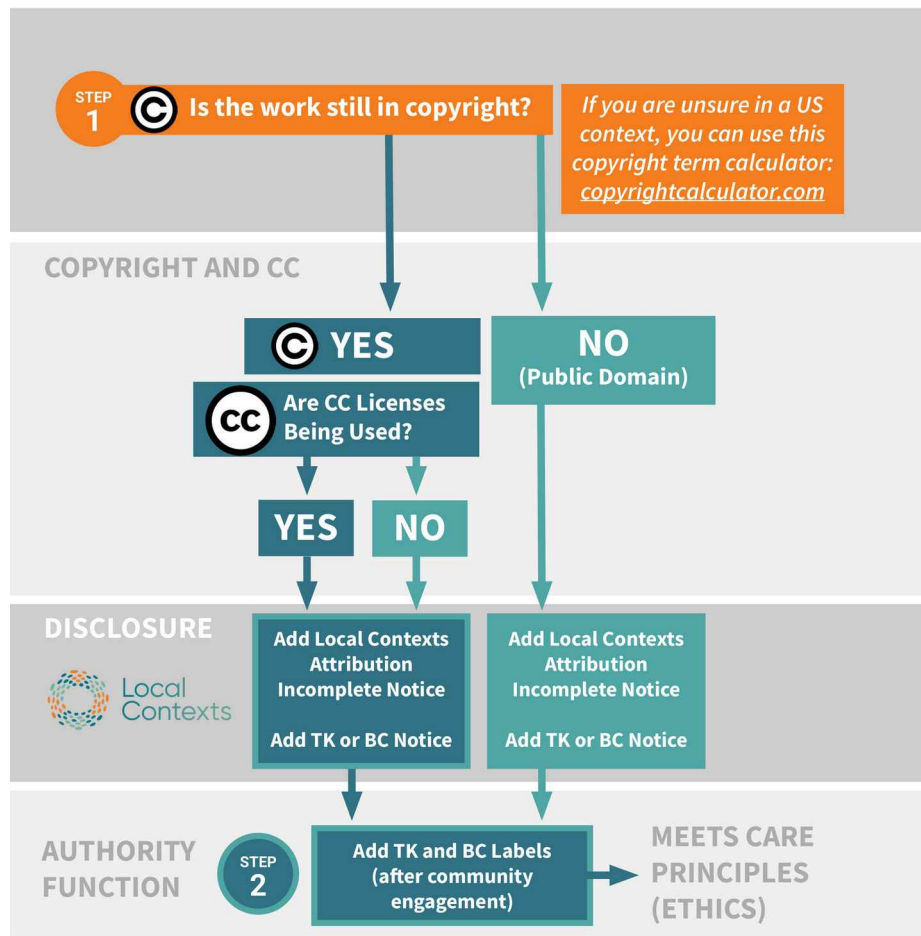
BC Outreach
(BC O)



BC Non-
Commercial
(BC NC)

AUTHORSHIP ASSESSMENT

Works with Indigenous Content and Non-Indigenous Author



2. 權利標示與 AI 標示的合流

使用 AI 工具協助輸出的作品需要特別進行標示嗎？

2026 年 4 月 1 日 | Written by Librarian017

Leave a Comment



2026 "林誠夏 Lucien C.H. Lin" @ 逢甲大學圖書館部落格, CC0, 使用AI創作 (Made with AI - ChatGPT-4.5)。

林誠夏顧問/CC Taiwan、鈞理知識產權事務所

坦白說，這取決於具體情境。隨著生成式 AI 工具愈來愈普及，大眾對於作品標示的態度，也已從早期強調 Built with AI (由 AI 生成)、Produced by AI (由 AI 產出)，逐漸出現反向標示，例如 Built without AI (未使用 AI 生成)、Produced without AI (非 AI 產出)，甚至進一步標示 100% human-created (百分之百人類創作)。不過，在如此特定情境下，仍建議進行明確標

分類

語言學習
電子報
學術論文@線上講堂
主題專欄作家列表
主題專欄
性別平等
智慧財產權
投資 | 管理
經濟 | 統計
環境 | 永續
醫學 | 養生
易經 | 數術
書評 | 影評
行銷 | 大數據
建築 | 設計
科普 | 科技
商管 | 經營
哲學 | 文學
藝術 | 音樂
政治 | 法律
教育 | 人文
體育 | 競技
歷史 | 地理
生活 | 旅遊

Built **with AI** (由 AI 生成)

Produced **by AI** (由 AI 產出)

Facebook: 從鼓勵標示到**自動註記**



Built **without AI** (未使用 AI 生成)

Produced **without AI** (非 AI 產出)

100% human-created (百分之百人類創作)

(1) EU AI ACT 的避免誤會

Article 50 2026.8.2 正式上路

EU Icons for labelling AI-generated content

Deployers of generative AI systems can use the EU set of icons to label certain AI-generated content, in accordance with the AI Act transparency rules.

The EU has developed a set of icons that creators, publishers and other deployers of generative AI systems may use to label their AI-generated content. These icons are freely available and an integral part of Section 2 of the [Code of Practice on marking and labelling of AI-generated content](#).

What content needs to be labelled as AI-generated or manipulated?



What content needs to be labelled as AI-generated or manipulated?

The icons are intended to help natural persons exposed to such content to recognise, in a clear and distinguishable manner, that the content has been artificially generated or manipulated. This obligation supports public trust, reduces the risk of misinformation and the informed viewing and reading by natural persons of all sorts of content.

Not all AI-generated or manipulated content needs to be labelled. The disclosure requirement under the AI Act covers only AI-generated or manipulated content. The icons support compliance with Article 50(4) of the AI Act, which requires deployers of AI systems to disclose:

- **Deep fakes** - AI-generated or manipulated image, audio, or video content that resembles existing persons, objects, places, entities or events and would falsely appear to a person to be authentic or truthful.
- **AI-generated or manipulated text** published to inform the public on matters of public interest, which did

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content>

Limitations and exceptions

Evidently artistic, creative, satirical, fictional and analogous works

Where deep fake content forms part of an evidently artistic, creative, satirical, fictional or analogous work or programme, the transparency obligations are limited to disclosure in an appropriate manner that does not hamper the display or enjoyment of the work.

Authorised by law

The disclosure obligation does not apply where the use of deepfakes or published text on matters of public interest is authorised by law to detect, prevent, investigate or prosecute criminal offences.

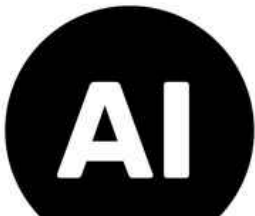
Human review or editorial control for text



The EU icons

The Icons have 4 variations: black, white, black with 50% transparency and white with 50% transparency. You can download zip files with all the icons in all variations in [SVG](#) and [PNG](#) formats.

The icons have undergone user-testing, and the results have informed their design. Notably, performance improved across all measures when the basic icon was accompanied by a text label (e.g. modified).

Icon	When to use	Use case examples
Basic icon 	When AI was involved in the creation of deep fake content (image, audio, video) or published text or when a custom text label or interactive second layer is implemented	Deep fake video with the text label "voices generated with" followed by the basic icon

Fully AI-Generated



When the entire deep fake content (image, audio, video) or text is fully generated by AI with no human-created elements or human editorial control (apart from prompting)

- Fully AI-generated deep fake videos with politicians or fictional events
- Fully AI-composed music or art*
- AI-generated news summaries

Partially AI-Modified



When pre-existing, human-made content was partially modified with AI turning it into a deep fake or text on matters of public interest

- A face in an authentic photograph is swapped with a face of a politician using AI
- Authentic photographs of an empty apartment is furnished

Transparency obligations under Article 50 of the AI Act

This page provides answers to frequently asked questions related to concepts and obligations clarified in the Commission Guidelines on Article 50 of the AI Act.

Who is a provider of an AI system and what transparency obligations apply to them?



Who is a deployer and what transparency obligations apply to them?



When do providers of AI systems have to inform people they are interacting with an AI system?



How Claude marks

+

support.claude.com/en/articles/16266773-how-claude-marks-ai-generated-content

140%

🔍

🌐

🔍

Ctrl K

 Claude Support

API Docs

Release Notes

How to Get Support

English

Search

Claude

Pro and Max plans

Team and Enterprise plans

Identity management (SSO, JIT, SCIM)

Claude Cowork

Claude Code

Claude Desktop

Claude Mobile apps

Claude API and Console

Connectors

Claude in Chrome

Claude for Education

Privacy and legal

Safeguards

Amazon Bedrock

All Collections > Privacy and legal > How Claude marks AI-generated content

How Claude marks AI-generated content

Updated over 2 weeks ago

Copy for LLM

Anthropic has signed the EU AI Act's Article 50(2) Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, as a provider of both generative AI models and generative AI systems. This article describes how we're planning to put those commitments into practice, how marking works, and what its limitations are. We'll update this article and publish more detailed technical guidance as it becomes available.

Anthropic's commitments under the EU AI Act's Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content

What our marking commitments mean for Claude:

- New models will mark AI-generated content from day one.** Claude models launched in the EU on or after August 2, 2026 will support machine-readable marking at launch. Generated text will carry embedded watermarks, and generated files will include digitally signed provenance metadata where supported.
- Marking works everywhere you use Claude.** Marks will apply to output from supported Claude models across Claude Platform (API), Claude, Claude Code, Claude Cowork, and Claude Tag, and

On this page

Machine-readable marks in Claude-generated content

What's covered

How Claude marks content

1. Embedded watermarks in text

2. Signed provenance metadata

Detecting Claude's marks

Limitations

If you build with Claude



<https://support.claude.com/en/articles/16266773-how-claude-marks-ai-generated-content>

(2) 中國大陸的風行草偃

人工智能生成合成內容標識辦法 -2025.09.01

人工智能生成合成内容标识办法

第一条 为了促进人工智能健康发展，规范人工智能生成合成内容标识，保护公民、法人和其他组织合法权益，维护社会公共利益，根据《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务算法推荐管理规定》、《互联网信息服务深度合成管理规定》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》等法律、行政法规和部门规章，制定本办法。

第二条 符合《互联网信息服务算法推荐管理规定》、《互联网信息服务深度合成管理规定》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》规定情形的网络信息服务提供者（以下简称“服务提供者”）开展人工智能生成合成内容标识活动，适用本办法。

第三条 人工智能生成合成内容是指利用人工智能技术生成、合成的文本、图片、音频、视频、虚拟场景等信息。

人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。

显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的，以文字、声音、图形等方式呈现并可以被用户明显感知到的标识。

隐式标识是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的，不易被用户明显感知到的标识。

第四条 服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的，应当按照下列要求对生成合成内容添加显式标识：

（一）在文本的起始、末尾或者中间适当位置添加文字提示或者通用符号提示等标识，或者在交互场景界面、文字周边添加显著的提示标识；

（二）在音频的起始、末尾或者中间适当位置添加语音提示或者音频节奏提示等标识，或者在交互场景界面中添加显著的提示标识；

顯式標識 + **隱式**標識

署名 (**浮水印**) + **metadata**(詮釋資料)

(3) 我國採行的風險分類

人工智慧基本法

第 16 條

數位發展部應參考國際標準或規範，推動與國際介接之**人工智慧風險分類框架**，並應協助各目的事業主管機關訂定**以風險為基礎之管理規範**。

各目的事業主管機關應視人工智慧應用風險管理之需要，循前項風險分類框架，訂定**以風險為基礎之管理規範**，並應協助相關產業自行訂定**產業指引及行為規範**。有**第五條**第一項所列之情事者，應**依法令限制或禁止**之。

人工智慧基本法

第 5 條

政府應避免人工智慧之應用，有侵害人民**生命、身體、自由或財產**，破壞社會秩序、國家安全或生態環境，或偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規之情事。

政府應以**兒少最佳利益**為原則，人工智慧產品或系統經中央目的事業主管機關會商數位發展部認定為**高風險應用者**，應明確標示**注意事項或警語**。

數位發展部及其他相關機關應提供或建議評估**驗證之工具或方法**，以利各目的事業主管機關辦理前項事項。

前項驗證工具及方式之形成，應**徵詢相關利益團體、產業、學者、社會團體及法律專家之意見**。

施政說明

數位發展四大主軸

強化偏鄉數位服務 ▾

對齊大會 Alignment
Assemblies ▾

數據賦能 公益創新 ▾

數位憑證皮夾

最新海纜狀況 ▾

數發部 AI 專區 ^

- 治理與評測
- 資料開放與創新
- 產業推動與算力
- 人才培育與指引

人工智慧風險分類框架

為鼓勵人工智慧發展的同時，確保技術應用的安全與可靠性，數位發展部依據《人工智慧基本法》規定，推動與國際接軌之「人工智慧風險分類框架」。本框架旨在作為政府跨部會溝通的共同語言，提供一套共通的評估標準。

一、框架定位與目的

- (一) 共通評估標準：協助各主管機關識別其管轄領域內 AI 應用的潛在風險，並檢視現有法規之充足性。
- (二) 跨部會協作：協助各目的事業主管機關訂定以風險為基礎的管理規範。
- (三) 權責分工：最終的治理執行權力與責任仍由各目的事業主管機關負責，依循此框架原則，將其轉化為具法律拘束力、可直接執行的領域管理規範。

二、四項核心操作流程

本框架引導各機關依序進行以下操作，以落實風險管理：

- (一) 盤點應用情境：掌握所管產業現有或未來可能導入的 AI 應用場景。
- (二) 識別風險：識別產業 AI 應用中潛在的風險類型。
- (三) 評估風險：針對識別出的風險類型，進一步評估該風險類型之影響程度。
- (四) 應對風險：依據判定結果強化或規劃妥適之管理作為。

三、連結

人工智慧風險分類框架 [↗](#)

現階段 AI 產出標示的建議原則 -v.20260804

1. **應予標示**：不揭露者可能**直接違反現行法**（例如觸及刑法、選罷法、醫師法 相關法律保留事項之 deepfaking）
2. **建議標示**：涉及**風險分擔、公平原則**的其他事項
3. **不標亦可**：然標示有助於**釐清或聲明權利**

1 、 AI 防偽標示： Adobe **C2PA** 、 OpenAI DALL · E 、 Stability AI invisible watermark ， Google Studio SynthID 。

2 、 IPTC 標籤： International Press Telecommunications Council 影像 EXIF/XMP 欄位標示規格。

3 、 CR 標籤： CR(Copyright) 標籤，泛指任何能標明作品的著作權利狀態及授權條款的相關資訊。

2025 © " 參賽者姓名、筆名、別
名、或網路 ID 擇一 " @ 2025 臺北
生成藝術節 , CC-BY-3.0-TW+ , 使用
AI 創作。

Exif

XMP

IPTC

XMP Tag	亮度
Xmp.GIMP.API	2.0
Xmp.GIMP.Platform	Linux
Xmp.GIMP.TimeStamp	1774844899124276
Xmp.GIMP.Version	2.10.30
Xmp.dc.Format	image/png
Xmp.dc.creator	林誠夏
Xmp.dc.description	2026 "林誠夏 Lucien C.H. Lin" @ 逢甲大學圖書館部落格, CC0, 使用AI創作 (Made with AI - ChatGPT-4.5)。
Xmp.dc.subject	2026 "林誠夏 Lucien C.H. Lin" @ 逢甲大學圖書館部落格, CC0, 使用AI創作 (Made with AI - ChatGPT-4.5)。
Xmp.dc.title	20260302-桃園大溪齋明寺老樹
Xmp.photoshop.AuthorsPosition	Lucien C.H. Lin
Xmp.tiff.Orientation	top, left
Xmp.xmp.CreatorTool	GIMP 2.10
Xmp.xmpMM.DocumentID	gimp:docid:gimp:272b727d-509f-4966-aa8c-f9a1a483f26c
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:action	saved
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:changed	/
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:instanceID	xmp.iid:38bc0396-1cc2-40e6-845a-29c378d01a02
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:timestamp	Gimp 2.10 (Linux)

幫助(H)

關閉(C)

- 第 80-1 條
- 1 著作權人所為之權利管理電子資訊，不得移除或變更。但有下列情形之一者，不在此限：
 - 一、因行為時之技術限制，非移除或變更著作權利管理電子資訊即不能合法利用該著作。
 - 二、錄製或傳輸系統轉換時，其轉換技術上必要之移除或變更。
 - 2 明知著作權利管理電子資訊，業經非法移除或變更者，不得散布或意圖散布而輸入或持有該著作原件或其重製物，亦不得公開播送、公開演出或公開傳輸。

- 第 90-3 條
- 1 違反第八十條之一或第八十條之二規定，致著作權人受損害者，負賠償責任。數人共同違反者，負連帶賠償責任。
 - 2 第八十四條、第八十八條之一、第八十九條之一及第九十條之一規定，於違反第八十條之一或第八十條之二規定者，準用之。

著作權法第 80-1 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=80-1>

著作權法第 90-3 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=90-3>

對原著作權人所設之「權利管理電子
資訊」，無合法理由進行移除或變
更，並致著作權人受損害者，移除者
或變更者負賠償責任。

Built with AI

Produced by AI

Built with Llama2

Made Output with Adobe Firefly

3. 著作權保護的極限

與 AI 的合法應用

著作權保護著作表達、

然不及於背後概念

著作權保護標的

僅止於著作的表達（形式）

著作權法

並不保護「點子」！

除非您去申請專利或是把它當營業秘密！

著作權法第 10-1 條：

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10-1>

著作權法第 10-1 條

依本法取得之著作權，其保護**僅及於該著作之表達**，而不及於其所表達之**思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現**。

17 U.S. Code § 102(b) – Subject matter of copyright: In general

In no case does **copyright protection for an original work of authorship** extend to any **idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery**, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

著作權框架下

重新創作 $\neq$ 抄襲改作



分享到FB



分享到g+



分享到Plurk



分享到Twitter

北捷封殺12款App 網友怒

「正版太爛 好用的卻被下架」

2013年01月16日

g+ 29



台北捷運公司要求侵權的App下架。廖祥瑞攝

【許麗珍/台北報導】台北捷運公司向手機軟體App業者開鎚，去年底以違反著作權為由，發文要求Google Play與App Store兩下載平台撤除十二款未經北捷授權的捷運網路App，截至昨日已有五款下架，並籲民眾下載北市交通局正版「台北好行」App。網友砲轟「台北好行」太爛，好用App卻被要求下架。



看蘋果

食安問題追追追

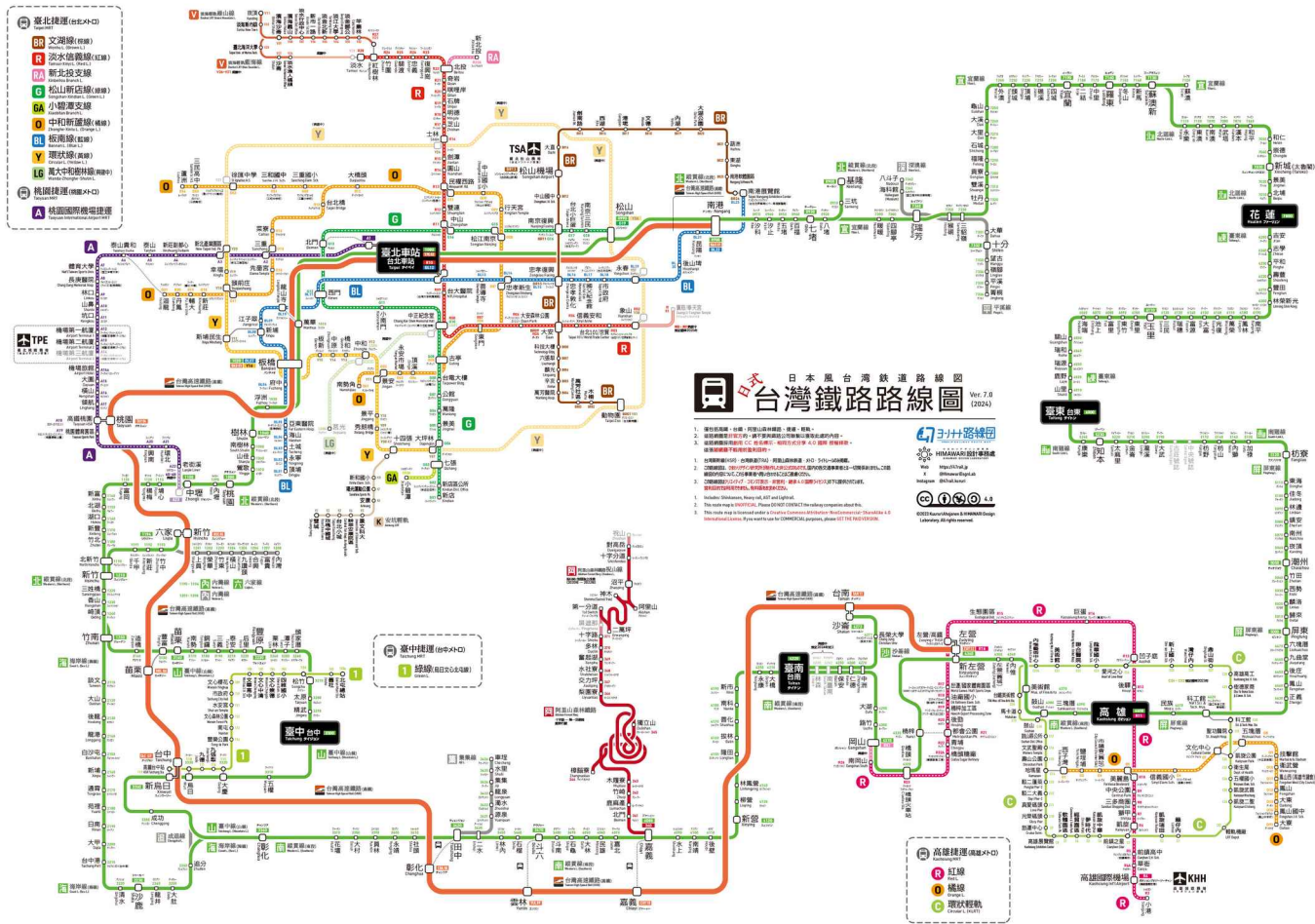
網友kenf (肯夫) 在台大PTT (telnet://ptt.cc) 貼文，指Google Play知名北捷查詢App「台北捷運地圖」遭下架，檢舉的北捷並對涉及侵權的其他同類型十一款App，向軟體商店提出檢舉，引發網友熱烈討論。



臺北大眾捷運股份有限公司 版權所有
Copyright © Taipei Rapid Transit Corporation

Fair Use at: <http://web.metro.taipei/img/all/metrotaipeimap.jpg>

Public Domain for the text at law at: <http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20130116/34773133/>



日式台灣鐵路路線圖 "--2024 Ver.7.0

- 1、僅包括高鐵、台鐵、阿里山森林鐵路、捷運、輕軌
- 2、這路線圖是**非官方的**，請不要與鐵路公司聯繫以獲取此處的內容。
- 3、這路線圖採用**創用 CC 姓名標示 - 非商業性 - 相同方式分享 4.0 國際**授權條款，不能用於盈利目的。

不論是誰、都有地位

重新畫一張自己的捷運圖

著作權法第 10-1 條：

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10-1>

重新創作 ≠ 抄襲改作

著作權法保護標的、僅及於著作的表達

抄 – 重製權

襲 – 改作權

如果抄襲定義為違反著作權法的行為的話

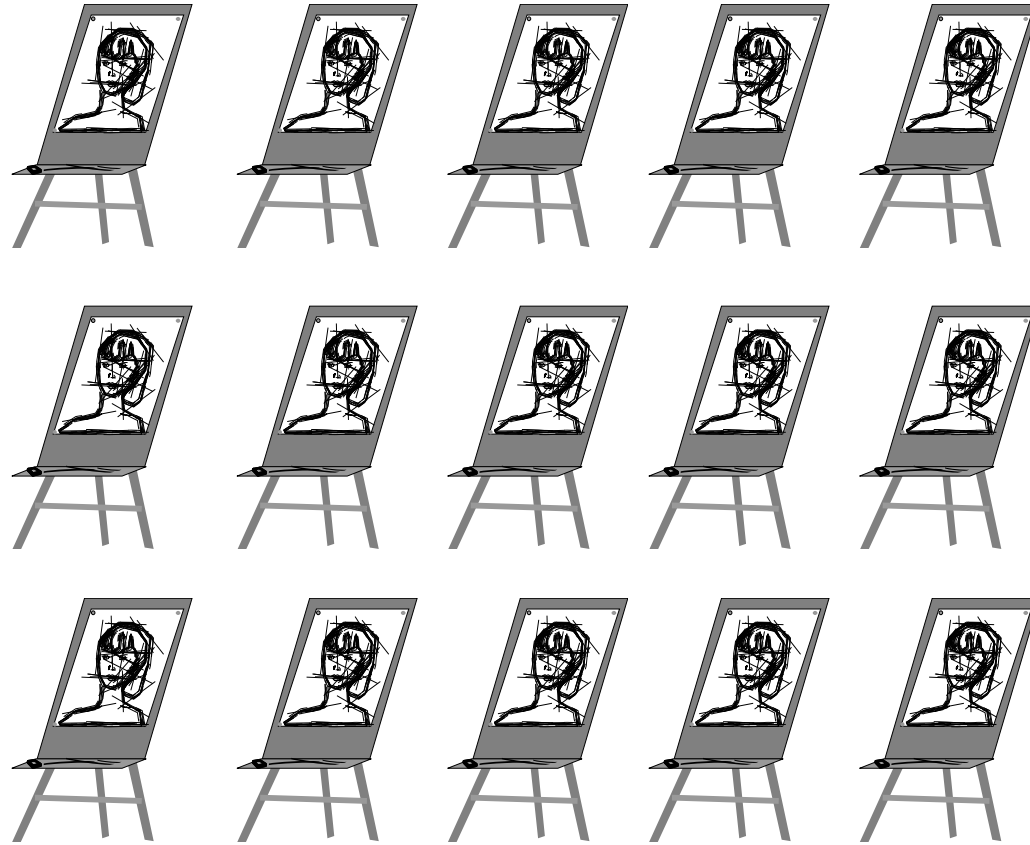
著作權法第 10-1 條：

<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10-1>



portrait sketch

By	OIKu
Created	2011-08-17
Description	sketching a portrait
Tags	drawing , molbert , portrait , sketch
Viewed by	2381 People
Loved by	1 People
Filesize	71002 bytes



CC0 at: <https://openclipart.org/detail/155725/portrait-sketch>

個別依概念重新繪圖

沒有著作權上的抄襲

抄 – 重製權、襲 – 改作權

(1) 接觸

(2) 實質相似

最高法院 81 年台上字第 3063 號判決。

認定抄襲之要件有二，即（一）接觸，（二）實質相似。

著作權法保護的標的為「表達的形式」

不及於背後的概念、思想

Coding **Style**, Painting **Style**, Writing **Style**

不受著作權保護、**技法學習**是能被接受的 ○

但**累積式的抄寫程式碼**或文句、圖畫片段 ✕

善用 AI 學習相關知識

但盡量不要構成著作表達形式

的直接承襲、傳襲！



Filmophile

4月24日上午3:04 · 🌐



Star Wars x Studio Ghibli 🖼️

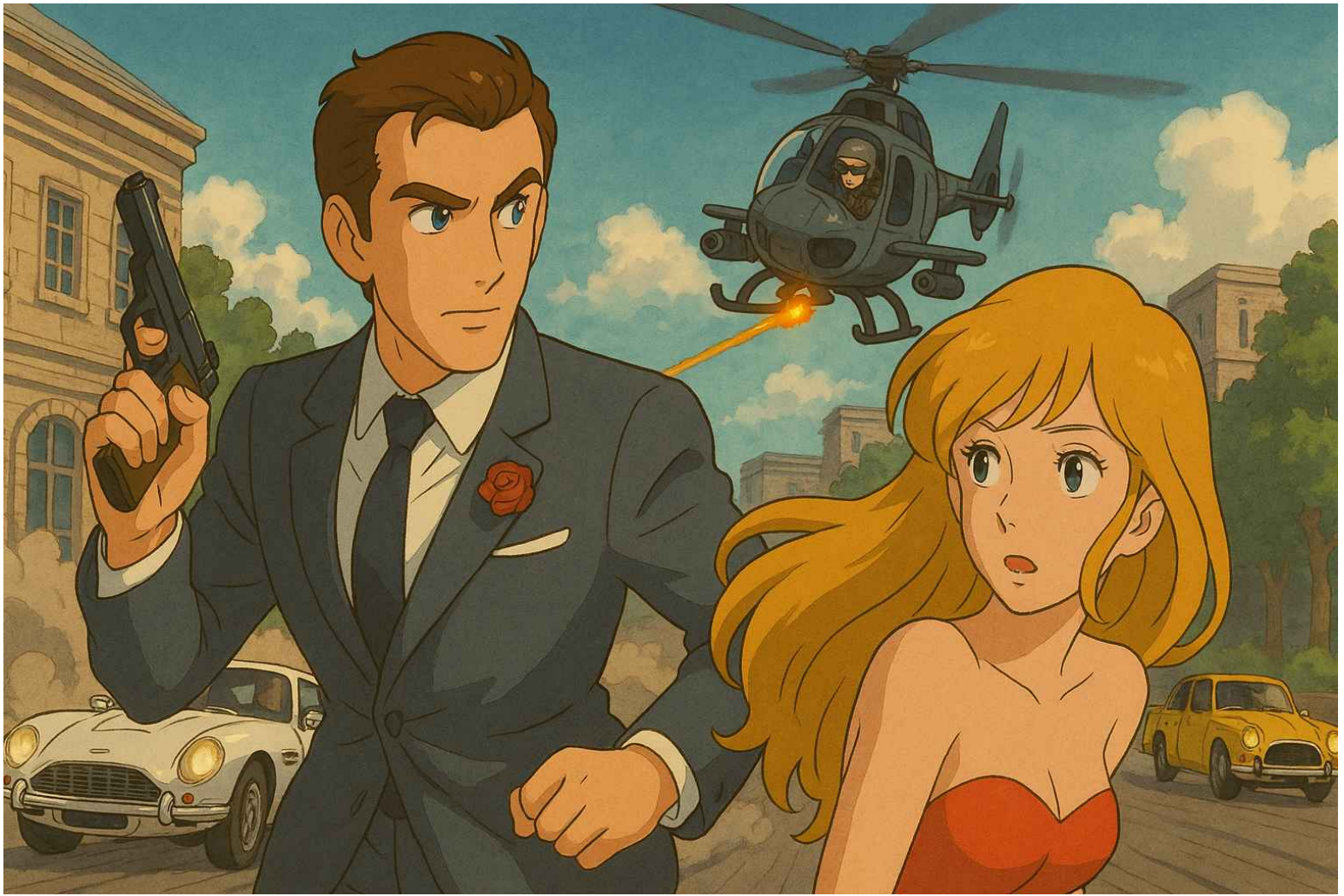


避免產生著作表達的

實質近似 Substantial similarity

請 AI 協助條列分析該篇文章重點

- 概念、事實資訊之學習不受著作保護或限制**
- 而非直接下令轉譯該篇文章、承襲其表達**



Built with ChatGPT-5, dedicated to Public Domain under CC0-1.0, No Rights Reserved.

Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Am. Honda Motor Co., Inc., 900 F. Supp. 1287 (C.D. Cal. 1995)

Year	1995
Court	United States Court of Appeals for the Central District of California
Key Facts	To advertise a new convertible model with a detachable roof, defendants, Honda and its advertising firm, made a commercial featuring a fast-paced scene in which a menacing villain in a helicopter chases a suave hero and attractive heroine who are driving the new convertible model. Plaintiff MGM (Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.) filed a motion for a preliminary injunction alleging that defendants infringed its copyrights to sixteen James Bond films as well as the James Bond character. Defendants raised the fair use defense.
Issue	Whether defendants' commercial was a parody that was protected under the fair use defense.
Holding	The court granted MGM a preliminary injunction, ruling against defendants' fair use defense. The court disagreed with defendants' assertion that the

James Bond(著作角色著作的擴展範圍)

- 1.英俊的男性英國間諜
- 2.圍繞著高科技裝備、跑車、美女
- 3.動作追逐場景為背景

著作角色的「**總體印象**」 (**total concept and feel**)

ChatGPT 5

請協助繪圖，長寬比 16:9 、 PNG 格式，採**吉卜力**風格，具備以下幾點元素：

- 1、主角為英俊的**男性英國**間諜；
- 2、圍繞著高科技**裝備、跑車、美女**；
- 3、**動作追逐**場景為背景。

高風險表述

ChatGPT 5

請協助繪圖，長寬比 16:9 、 PNG 格式，採**科技動漫**風格，具備以下幾點元素：

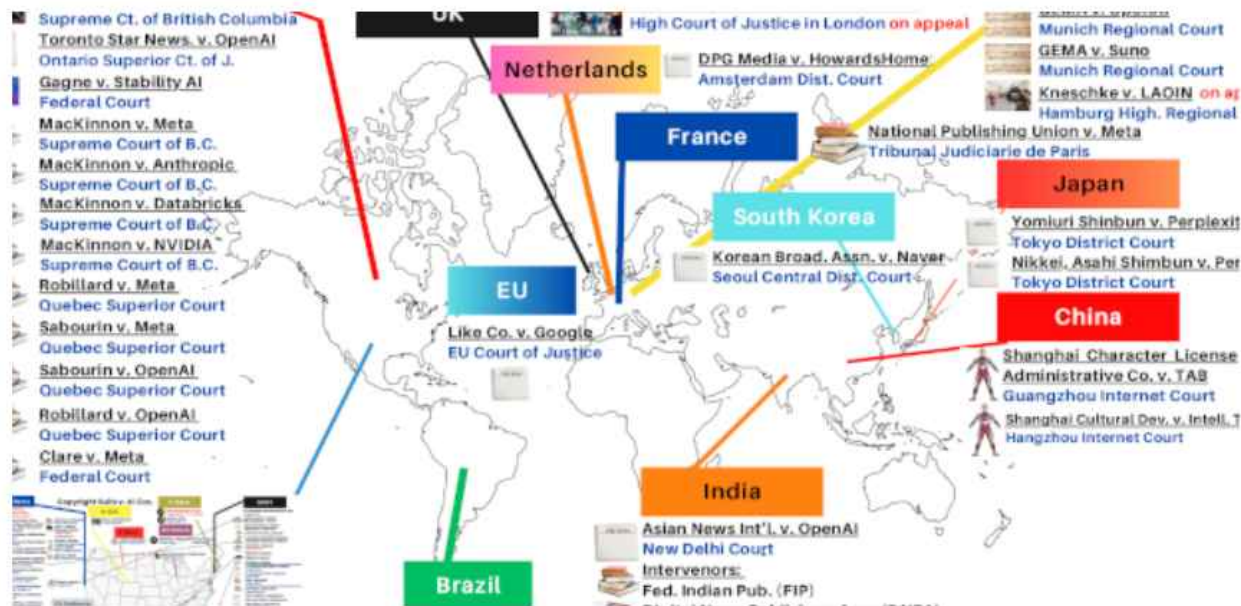
- 1、主角為英俊的**中性亞洲**間諜；
- 2、圍繞著高科技**裝備、跑車、美女**；
- 3、**動作追逐**場景為背景。

低風險表述→紀錄**詠唱**過程以作為佐證

從著作權觀點看一般使用者對AI工具的合法應用

2026年3月2日 | Written by Librarian017

Leave a Comment



分類

學術論文@線上講堂

主題專欄作家列表

語言學習

電子報

主題專欄

智慧財產權

投資 | 管理

經濟 | 統計

環境 | 永續

性別平等

醫學 | 養生

易經 | 數術

書評 | 影評

行銷 | 大數據

建築 | 設計

科普 | 科技

商管 | 經營

哲學 | 文學

藝術 | 音樂

政治 | 法律

教育 | 人文

林誠夏顧問/CC Taiwan、鈞理知識產權事務所

開源、開放資源

遠比您想像的近

淺談CC授權與全球永續發展藝術創作的交集與互動

文／林誠夏

“

過去，因為藝術文化作品高度屬人、與著作人格關聯密切，其商務模式又多屬對價循環，故在他人釋出的 CC 授權作品基礎上進行二創、三創的範例並不多見。但近年在生成式 AI 應用推波助瀾之下，此一局面與狀態正在改變。

”



視盟

4月14日 · 8

🔥 〈從自由文化到開源永續：淺談 CC 授權與全球永續發展、藝術創作的交集與互動〉—— 林誠夏

視盟於 2025 年發起「視覺藝術行動與影響力研究」，旨在回應當前藝術與文化領域所面臨的多重挑戰與契機。透過系列專文邀稿，期望促進藝術、科技與社會之間的跨域討論，並持續關注視覺藝術生態的韌性與永續發展。

::

在知識與文化快速流動的當代，如何在著作權保護與開放使用之間取得平衡，也逐漸成為藝術與文化領域的重要課題。在藝術創作領域中，授權與分享並非單一模式的選擇。從自由文化的理念，到公眾領域素材的運用，再到生成式 AI 對資料需求的提升，創作、使用與再利用之間的關係，也隨之出現新的討論與實踐路徑。

〈從自由文化到開源永續：淺談 CC 授權與全球永續發展、藝術創作的交集與互動〉由林誠夏撰寫，以 CC 授權為基礎，從疫情期間知識共享的實踐，到文化館藏開放近用的推動，探討知識共享與文化流通的運作，以及生成式 AI 發展下對資料與授權機制的需求。

全文已刊登於視盟官網「永續行動」專區，歡迎前往閱讀！

::

閱讀全文 | <https://reurl.cc/bdnpV6>

::

#視盟 #AVAT #藝文永續 #視覺藝術 #藝術創作 #授權 #林誠夏 顯示較少

高雄維基社群啟動「高知識」計畫，每月第三個週六 14:00 線上聚會。歡迎[了解詳情](#)。

三 國立臺灣文學館吉祥物抄襲事件 [\[編輯\]](#)

文A 新增語言

條目 討論 臺灣正體

閱讀 編輯 檢視歷史 工具

維基百科，自由的百科全書

國立臺灣文學館吉祥物抄襲事件，為 2023 至 2024 年，[國立臺灣文學館](#)（下稱臺文館）所涉及的抄襲事件。

事件經過 [\[編輯\]](#)

2023 年 12 月中旬，臺文館推出 Q 版龍形角色「阿龍」慶祝龍年，並搭配「尋星之旅——文學星圖的展望」實境解謎遊戲宣傳，遭人質疑抄襲中國插畫家「嗷鳴龍寶_AoWu」於 2022 年發表的原創角色。面對質疑，臺灣文學館表示「阿龍」乃委託台灣插畫家設計，且早在 2019 年就創作出來，並附上 [Instagram](#) 截圖佐證，反指「嗷鳴龍寶_AoWu」才是抄襲者。當時台灣各大新聞媒體也都支援館方說法^{[\[1\]](#)[\[2\]](#)}。

2024 年 5 月 11 日，「嗷鳴龍寶_AoWu」於其個人[微博](#)頁上提出更多證據，包括他在 2022 年的構思過程、創



涉及抄襲的國立臺灣文學館

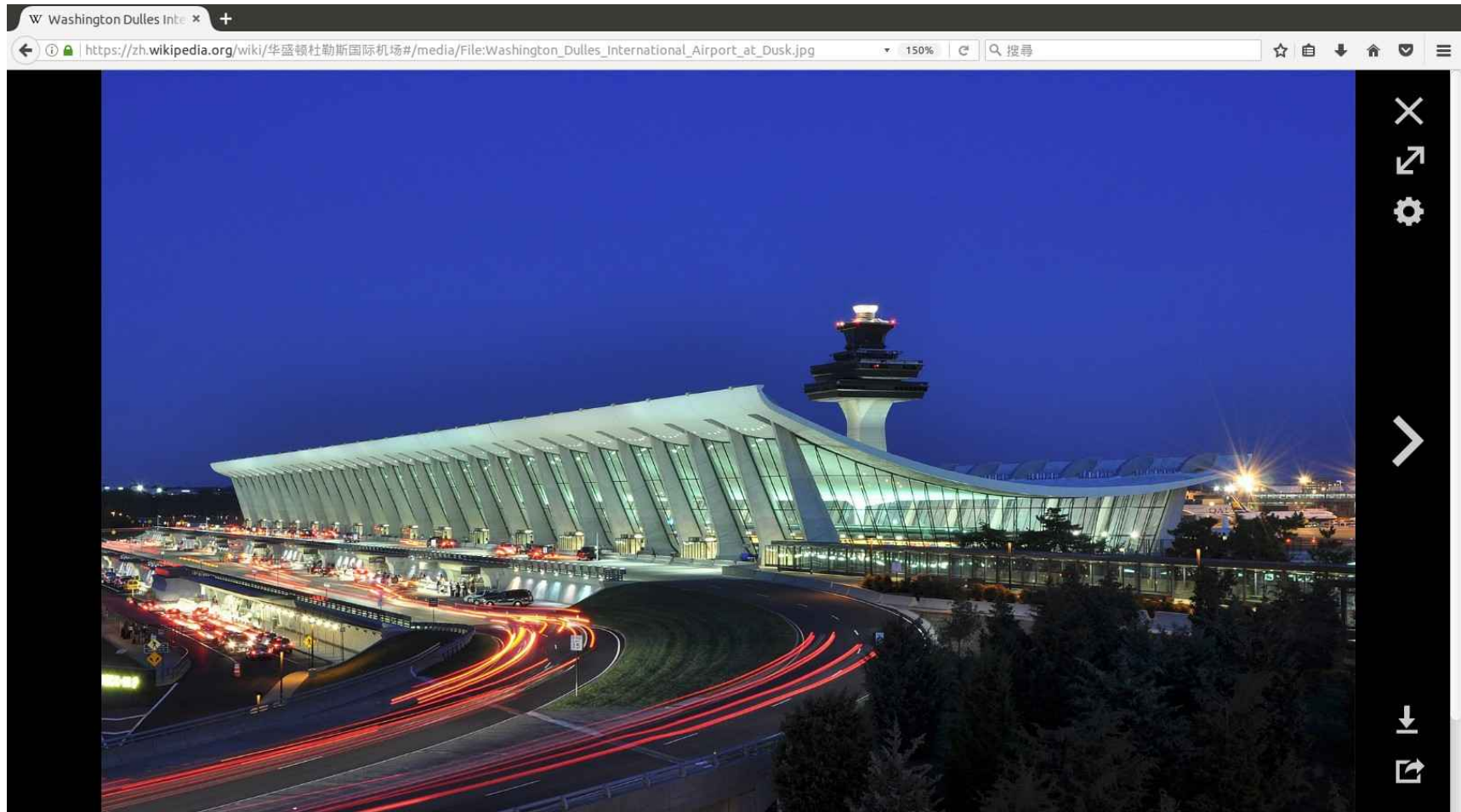
<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/國立臺灣文學館吉祥物抄襲事件>

即時 要聞 娛樂 運動 全球 社會 地方 產經 股市 房市 生活 寵物 健康



國立台灣文學館吉祥物「阿龍」證實抄襲中國大陸繪師「童年 Nora」「嗷鳴龍寶_AoWu」。圖／取自「國立臺灣文學館 National Museum of Taiwan Literature」臉書粉專

<https://udn.com/news/story/7321/9621683>

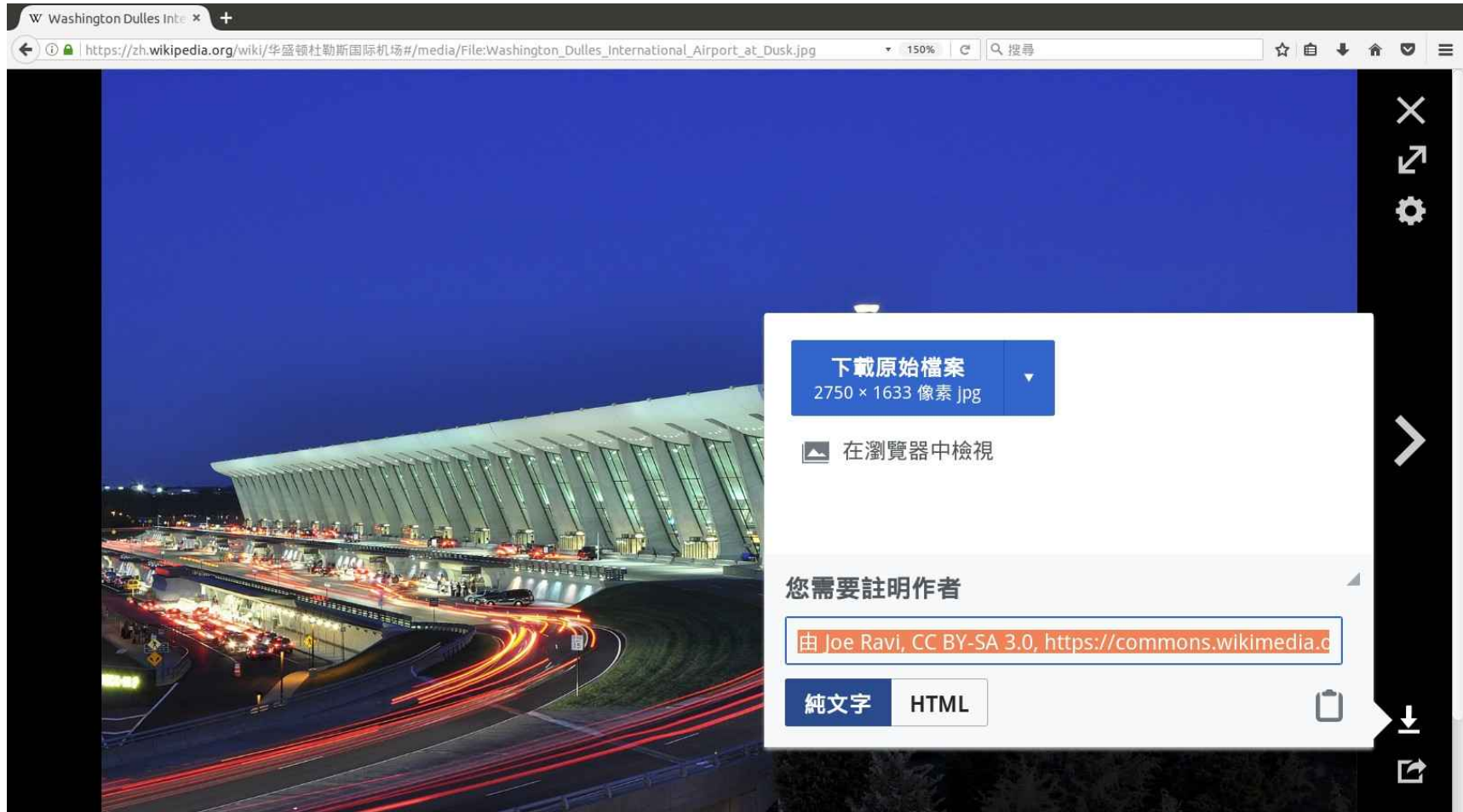


Main Terminal of [Washington Dulles International Airport](#) at dusk in Virginia, USA.

 更多詳細資料

 Joe Ravi

 CC BY-SA 3.0 [檢視條款](#)



Main Terminal of [Washington Dulles International Airport](#) at dusk in Virginia, USA.

 更多詳細資料

 Joe Ravi

 CC BY-SA 3.0 [檢視條款](#)

f 分享

 留言

 列印

存新聞

A-

A+

2017-12-28 00:11 聯合報 記者程嘉文／台北報導



<https://web.archive.org/web/20171227/222120/https://pgw.udn.com.tw/...o/2017/12/28/1/4376026.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=1050&exp=3600>

旅遊情報

訂閱電子報

請輸入您的e-mail

 udn午後快報

☑ 一周大事電子報

55萬本台灣護照誤植美國機場圖片貼紙能否解決問題？

鄭仲嵐
BBC中文台灣特約記者

2018年1月2日



頭條新聞

G7首腦峰會前夕 備受關注的公報涉華內容和日本新角色

2023年5月13日

中國將派特別代表赴烏克蘭 俄羅斯的定心丸與中國目的

2023年5月12日

美國移民：《第42條法案》終止，美墨邊境瀰漫著困惑和混亂

2023年5月12日



BBC CHINESE

台灣外交部領事局副局長蔡幼文表示，已經印製的55萬本內頁錯誤護照，將會用1美元的「防偽貼紙」貼在錯誤頁

原先外界預估重印費用將高達2.2億台幣（約740萬美金），台灣外交部召開記者會表示，將用新款「防偽貼紙」貼在印錯的頁面上，成本為一張30台幣（約1美金）。當局估計全部更新費用為55萬美金。



夏寶龍訪港六日全方位「考察」力圖傳遞的政治信號

2023年4月21日



盧拉訪華：中巴協議指向科技、金融國際新體系

2023年4月15日



第三方素材清單

善加理解、善加應用！

開放館聯/開放文化館藏專區

CC授權專文知識庫

<https://tw.creativecommons.net/OpenGlam-essay/>

OpenGLAM CC授權問答集-著作權

<https://tw.creativecommons.net/OpenGlam-copyright/>

OpenGLAM CC授權問答集-第三方素材

<https://tw.creativecommons.net/OpenGlam-3rd-party/>

OpenGLAM CC授權問答集-CC授權

<https://tw.creativecommons.net/openglam/>

CC Taiwan 授權討論室

<https://groups.google.com/forum/#!forum/cctw-discussion>

本簡報授權及引用狀態聲明

除另有聲明，簡報採 [CC-BY-SA-3.0-TW+](#) 發布提供。

使用者得複製、修改、發布或展示本簡報，亦可進行商業及其他任何目的之利用，唯再散布時，必須採同一或指定相容的授權方式，來提供原著作或其改作。並請理解與注意，簡報中所取用的**部份圖形**創作乃截取自網際網路，**僅供演講者於公眾授權推廣演講時主張合理使用**，請使用者後續引用時得視情境，酌情刪除或調整，除非您本身自忖亦符合主張合理使用之情狀，且自負相關法律責任。